

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 22 dhoulkaâda 1422 – 5 février 2002

145^{ème} année

N° 11

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2002-11 du 4 février 2002 , modifiant et complétant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.....	252
Loi n° 2002-12 du 4 février 2002 , portant ratification des actes du XXII congrès de l'Union Postale Universelle.....	252
Loi n° 2002-13 du 4 février 2002 , portant ratification d'un accord cadre pour la coopération industrielle, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.....	253
Loi n° 2002-14 du 4 février 2002 , portant ratification de l'avenant n° 1 modifiant la convention relative au permis "Les Oasis" et ses annexes.....	253
Loi n° 2002-15 du 4 février 2002 , portant approbation de la convention d'ouverture de crédit conclue le 8 novembre 2001, entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement au titre de la ligne d'appui financier au programme de mise à niveau des entreprises du secteur productif.....	253
Loi n° 2002-16 du 4 février 2002 , portant organisation de la profession des comptables.....	253

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de chefs de service.....	257
Nomination de contrôleurs adjoints des services publics.....	257
Arrêté du Premier ministre du 30 janvier 2002, portant désignation des membres de la commission du suivi et de l'évaluation des missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du bassin minier du gouvernorat de Gafsa.....	257

Arrêté du Premier ministre du 30 janvier 2002, portant désignation des membres de la commission du suivi et de l'évaluation des missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les zones collinaires du Sud-Est du gouvernorat de Gabès.....	258
Arrêté du Premier ministre du 30 janvier 2002, portant désignation des membres de la commission du suivi et de l'évaluation des missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Kasserine.....	258
Nomination d'un membre représentant l'office de développement de Rjim Maâtoug au conseil d'administration de l'institut des régions arides.....	258
Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports	
Nomination de directeurs.....	258
Nomination d'un sous-directeur.....	259
Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 29 janvier 2002, portant délégation de signature en matière disciplinaire.....	259
Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 29 janvier 2002, portant délégation de signature.....	259
Nomination d'un membre représentant le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au conseil d'entreprise de la cité nationale sportive.....	259
Ministère de l'Intérieur	
Nomination d'ingénieurs en chef.....	259
Nomination d'architectes en chef.....	260
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de directeurs d'établissements d'œuvres universitaires de la catégorie "A"....	260
Nomination de directeurs d'établissements d'œuvres universitaires de la catégorie "B".....	260
Nomination de secrétaires principaux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	260
Nomination d'un secrétaire d'université.....	260
Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche...	260
Nomination d'un chef de service.....	260
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 30 janvier 2002, fixant la liste des départements dans les instituts supérieurs des études technologiques.....	261
Ministère de l'Agriculture	
Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 janvier 2002, relatif aux cellules territoriales de vulgarisation agricole dans le commissariat régional au développement agricole de Manouba.....	262
Ministère de l'Education	
Nomination d'un sous-directeur.....	263
Nomination de chefs de service.....	263
Arrêté du ministre de l'éducation du 30 janvier 2002, modifiant l'arrêté du 12 octobre 2001, portant création de commissions administratives paritaires au sein de l'administration centrale du ministère de l'éducation.....	263
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 janvier 2002, relatif à la fixation du barème d'actualisation des salaires pris en compte dans le calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants.....	263
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Tableaux parcellaires rectificatifs.....	265
Ministère des Finances	
Arrêté du ministre des finances du 29 janvier 2002, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion de ces organismes.....	266
Arrêté du ministre des finances du 30 janvier 2002, portant délégation de signature...	301
Ministère de l'Industrie	
Décret n° 2002-174 du 28 janvier 2002, modifiant le décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie.....	301

Arrêté du ministre de l'industrie du 31 janvier 2002, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle d'El Ghraba du gouvernorat de Sfax.....	302
Arrêté du ministre de l'industrie du 31 janvier 2002, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle d'Oued Echaâbouni du gouvernorat de Sfax.....	302
Ministère de la Culture	
Arrêté du ministre de la culture du 30 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur d'enseignement de musique.....	303
Arrêté du ministre de la culture du 30 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel pour la promotion au grade de professeur d'enseignement de musique.....	304
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 30 janvier 2002, portant délégation de signature.....	305
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 31 janvier 2002, portant désignation d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la santé publique.....	306
 Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	308

Loi organique n° 2002-11 du 4 février 2002, modifiant et complétant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions de l'article 3 et du dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3. (nouveau) - Le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des actes pris en matière administrative.

Article. 33 dernier alinéa (nouveau) :

En matière de recours pour excès de pouvoir, l'Etat est représenté par les ministres concernés et par le Premier ministre pour les recours contre les décrets. Les collectivités locales et les établissements publics sont représentés par leurs présidents. Toutes ces autorités peuvent déléguer des représentants conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 2. - Sont ajoutées aux articles 19, 21, 35 et 59 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif, les dispositions suivantes :

Article. 19. dernier alinéa :

- En première instance le recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère réglementaire. Ce recours est soumis aux mêmes délais, procédures et règles applicables devant les chambres de première instance, toutefois, le recours préalable est obligatoire. Les recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère réglementaire qui modifient les textes législatifs antérieurs et qui sont pris sur avis conforme du tribunal administratif ne peuvent être fondés sur le vice d'incompétence tiré de la méconnaissance du domaine de la loi.

Article. 21. dernier alinéa :

Elle statue en appel sur les jugements de première instance rendus par les chambres d'appel en matière d'excès de pouvoir et concernant les décrets à caractère réglementaire. L'appel est soumis aux mêmes délais, procédures et règles applicables devant les chambres d'appel.

Article. 35. dernier alinéa :

Les recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère réglementaire sont présentés par l'intermédiaire d'un avocat auprès de la cour de cassation.

Article. 59. avant dernier alinéa :

L'appel prévu par le dernier alinéa de l'article 21 de la présente loi est interjeté devant l'assemblée plénière du tribunal administratif au moyen d'une demande déposée au greffe du tribunal par l'intermédiaire d'un avocat auprès de la cour de cassation. Un récépissé lui en est délivré compte tenu de la dispense prévue à l'alinéa précédent.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2002-12 du 4 février 2002, portant ratification des actes du XXII congrès de l'Union Postale Universelle (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont ratifiés, les actes du XXII congrès de l'Union Postale Universelle, désignés ci-après, annexés à la présente loi et signés à Beijing le 15 septembre 1999 :

- 1- sixième protocole additionnel à la constitution de l'Union Postale Universelle.
- 2- règlement général de l'Union Postale Universelle.
- 3- convention postale universelle et protocole final.
- 4- arrangement concernant les services de paiement de la poste.

Art. 2. - En acceptant de signer les actes de l'Union Postale Universelle (le congrès de Pekin 1999), la République Tunisienne déclare que sa signature ainsi que l'éventuelle ratification postérieure de ces actes ne sont pas validées à l'égard de la partie inscrite sous le nom d'Israel et n'entraînent nullement la reconnaissance de celle-ci.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 janvier 2002.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 janvier 2002.

Loi n° 2002-13 du 4 février 2002, portant ratification d'un accord cadre pour la coopération industrielle, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'accord cadre pour la coopération industrielle, annexé à la présente loi et conclu à Alger le 17 juin 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 janvier 2002.

Loi n° 2002-14 du 4 février 2002, portant ratification de l'avenant n° 1 modifiant la convention relative au permis "Les Oasis" et ses annexes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'avenant n° 1 annexé à la présente loi et modifiant la convention relative au permis "Les Oasis" et ses annexes, signé à Tunis le 18 juillet 2001 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société "H.B.S Oil Company" d'autre part.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 janvier 2002.

Loi n° 2002-15 du 4 février 2002, portant approbation de la convention d'ouverture de crédit conclue le 8 novembre 2001, entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement au titre de la ligne d'appui financier au programme de mise à niveau des entreprises du secteur productif (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention d'ouverture de crédit, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 8 novembre 2001, entre la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de vingt cinq millions (25.000.000) Euros au titre de la ligne d'appui financier au programme de mise à niveau des entreprises du secteur productif.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 janvier 2002.

Loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

De la définition du comptable et de ses fonctions

Article premier – Est comptable, au sens de la présente loi, celui qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, exerce la profession de tenir ou d'assister à la tenue des comptabilités des entreprises avec les quelles il n'est pas lié par un contrat de travail, et ce, conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi.

En outre, est autorisé à exercer les fonctions de commissariat aux comptes des sociétés, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, le comptable qui répond aux conditions fixées par la présente loi.

Art. 2. - Nul ne peut exercer les fonctions de comptable au sens de l'article premier de la présente loi s'il n'est pas inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie prévue par le chapitre 2 de cette loi. Toutefois, les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie et soumis aux dispositions de la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable, sont autorisés à exercer ces fonctions.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 janvier 2002.

Pour être inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie, en qualité de membre, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- 1- être tunisien depuis cinq ans au moins,
- 2- jouir de tous ses droits civiques,
- 3- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit volontaire, de nature à entacher son honorabilité et notamment pour ceux prévus par la législation en vigueur relative à la privation du droit de gérer et d'administrer les sociétés,
- 4- être titulaire d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d'un diplôme d'enseignement supérieur dans la spécialité de comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu par la commission d'équivalence spécialisée relevant du ministère de l'enseignement supérieur. La liste des diplômes sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'enseignement supérieur, et ce, selon les unités d'étude obligatoires et le volume des heures d'enseignement dispensées,
- 5- avoir accompli un stage d'au moins une année auprès d'un membre inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie ou au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Le membre inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie ne peut, en vertu du troisième alinéa de l'article 28 de la présente loi, accepter des stagiaires avant la fin de la période de 5 ans à partir de la date de son inscription audit tableau.

Les modalités d'inscription à la compagnie et d'établissement de son tableau sont fixées par décret.

Art. 3. - Le comptable doit, avant d'exercer ses fonctions, prêter, devant le premier président de la cour d'appel ou son représentant de la circonscription de son siège, le serment suivant : « Je jure par dieu tout puissant d'exercer mes fonctions fidèlement et honorablement, de défendre l'honneur de la profession et de respecter le secret professionnel ».

CHAPITRE 2

De la compagnie des comptables de Tunisie

Art. 4. - Il est créé une compagnie dotée de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession de comptable selon les conditions fixées par la présente loi, appelée «compagnie des comptables de Tunisie».

La compagnie est chargée:

- de veiller au fonctionnement normal de la profession,
- d'œuvrer au respect des règles et obligations de la profession,
- de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession.

Art. 5. - La compagnie est dirigée par un conseil dont le siège est à Tunis.

La compagnie est soumise à la tutelle du ministère des finances.

Le ministre chargé des finances désigne par arrêté un commissaire d'Etat auprès de la compagnie.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la compagnie sont fixées par décret.

Art. 6. - Le conseil de la compagnie statue sur les demandes d'inscription.

Il doit notifier sa décision relative à la demande d'inscription, qu'elle soit d'acceptation ou de refus justifié, au candidat ainsi qu'au ministre chargé des finances, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours suivant la date de décision.

Le silence du conseil sur la demande d'inscription, dans les trois mois suivant sa présentation, est considéré refus implicite.

Dans ce cas, le candidat peut exercer les droits de recours prévus par les articles 26 et 27 de la présente loi selon les mêmes modalités et délais, et ce, à partir de la date de l'expiration du délai de réponse du conseil de la compagnie.

Art. 7. - Le conseil de la compagnie établit le règlement intérieur et le code des devoirs professionnels qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 8. - Les personnes inscrites au tableau de la compagnie assument la responsabilité de leurs travaux. Elles doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de la compagnie.

Art. 9. - Les personnes inscrites au tableau de la compagnie ainsi que leurs salariés sont tenus au secret professionnel, dans la limite des dispositions législatives contraires.

Art. 10. - Les comptables sont tenus de veiller à la renommée de leur profession.

Art. 11. - Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Toutefois, le conseil de la compagnie peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'il juge être dans l'intérêt de la profession.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de la compagnie.

Art. 12. - Les fonctions de membre de la compagnie sont incompatibles avec tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, notamment :

- avec tout emploi rémunéré, toutefois, l'intéressé peut dispenser un enseignement se rapportant à la comptabilité ou occuper un emploi chez un autre membre de la compagnie des comptables de Tunisie ou de l'ordre des experts comptables de Tunisie,

- avec toute activité commerciale qu'elle soit exercée directement par un membre de la compagnie ou par une personne interposée,

- avec tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir des sociétés inscrites au tableau de la compagnie. Il est également interdit aux personnes inscrites au tableau de la compagnie et à leurs salariés :

- d'agir en tant qu'agent d'affaires,

- d'assurer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics. Toutefois, ils peuvent assister leurs clients auprès des services administratifs dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 13. - Les membres de la compagnie peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales pour l'exercice de leur profession, à la double condition :

- que tous les associés soient membres de la compagnie,
- que la société soit inscrite au tableau de la compagnie.

Un membre de la compagnie ne peut participer à la gestion ou à l'administration que d'une seule société inscrite au tableau de la compagnie.

La responsabilité propre des sociétés inscrites au tableau de la compagnie laisse subsister la responsabilité personnelle des associés à l'égard de la compagnie à raison des travaux qu'ils sont amenés à exécuter personnellement pour le compte de ces sociétés et qui doivent être assortis de leurs signatures personnelles ainsi que du visa de la société.

Les droits attribués et les obligations mises à la charge des membres de la compagnie s'étendent aux sociétés inscrites au tableau de la compagnie, à l'exception des droits de vote et d'éligibilité.

Art. 14. - Est considéré comptable stagiaire, tout candidat à la profession de comptable titulaire, au sens de l'article 2 de la présente loi, d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d'un diplôme d'enseignement supérieur dans la spécialité de comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu par la commission d'équivalence spécialisée relevant du ministère de l'enseignement supérieur et ayant été admis par le conseil de la compagnie à effectuer un stage professionnel.

Le comptable stagiaire n'est pas considéré membre de la compagnie, toutefois, il reste soumis à son contrôle disciplinaire.

Le comptable stagiaire doit respecter les obligations mises à la charge des membres de la compagnie conformément à la législation et à la réglementation régissant la profession.

Art. 15. - Les membres de la compagnie doivent veiller à la formation des comptables stagiaires auprès d'eux, et ce, conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur de la compagnie.

CHAPITRE 3

De l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes des sociétés

Art. 16. - Est admis pour l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes des sociétés, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, le comptable titulaire, au sens de l'article 2 de la présente loi, d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu par la commission d'équivalence spécialisée relevant du ministère de l'enseignement supérieur, et ce, en sus des conditions fixées par les alinéas, 1,2,3 et 5 du même article et ayant effectué un stage supplémentaire d'au moins deux ans auprès d'un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie ou au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa du présent article sont inscrites au tableau de la compagnie sur une liste distincte appelée liste «des techniciens en comptabilité».

Art. 17. - Il est permis aux membres inscrits sur la liste des techniciens en comptabilité de constituer des sociétés dont l'objet unique est l'exercice du commissariat aux comptes des sociétés, et ce, à condition que les sociétés obéissent aux conditions de l'article 13 de la présente loi.

Art. 18. - Les personnes remplissant les conditions fixées par les deux articles susvisés pour l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes des sociétés sont tenues de respecter toutes les obligations afférentes à l'exercice de ces fonctions, notamment, les devoirs relatifs à l'indépendance et aux diligences professionnelles mises à la charge des membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie, prévues par le titre 2 de la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable.

Le technicien en comptabilité est soumis, lors de l'exercice de ses fonctions, au contrôle de la commission de contrôle prévue par l'article 19 de la loi n° 88-108 susvisée.

Les modalités de participation des techniciens en comptabilité dans les travaux de la commission de contrôle sont fixées par décret.

CHAPITRE 4

Des interdictions et de la discipline

Art. 19. - A l'exception des experts comptables, est considéré exercer illégalement la profession de comptable ou la fonction de commissaire aux comptes des sociétés et sera puni des mêmes sanctions prévues par l'article 159 du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires :

- toute personne non inscrite au tableau de la compagnie, faisant en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle l'exercice des travaux prévus par la présente loi,

- toute personne non inscrite sur la liste des techniciens en comptabilité et exerçant la fonction de commissaire aux comptes des sociétés,

- toute personne suspendue d'exercer ou radiée du tableau et ne s'y étant pas conformée pendant la durée de l'exécution de la sanction.

Art. 20. - Il est institué auprès de la compagnie des comptables de Tunisie une chambre de discipline chargée de sanctionner les personnes ayant accompli des infractions disciplinaires aux dispositions de la présente loi et à ses textes d'application, ainsi qu'au règlement intérieur de la compagnie et au code des devoirs professionnels.

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la chambre de discipline, selon la gravité de la faute, sont :

- l'avertissement,
- le blâme,
- la suspension d'exercer d'une durée n'excédant pas deux ans,
- la radiation de la liste des techniciens en comptabilité,
- la radiation du tableau.

Art. 21. - La chambre de discipline est composée :

- 1- d'un président, juge désigné par le ministre chargé de la justice,

- 2- de trois membres, fonctionnaires désignés par le ministre chargé des finances,

- 3- de trois membres de la compagnie des comptables de Tunisie élus, au scrutin secret, par l'assemblée générale de la compagnie pour une durée de trois ans, parmi les membres remplissant les conditions d'éligibilité au conseil de la compagnie.

Un président et des membres suppléants sont désignés à la chambre de discipline, et ce, du même nombre et selon les mêmes conditions.

Ne sont pas admis à faire partie de la chambre de discipline, les membres du conseil de la compagnie et les membres de la commission de contrôle.

Les membres de la chambre de discipline peuvent faire l'objet d'une récusation par écrit selon les mêmes dispositions que celles prévues par l'article 248 du code de procédure civile et commerciale. Le président de la chambre de discipline statue sur le bien fondé de la récusation après avoir entendu les deux parties.

Les modalités pratiques de l'élection des membres de la compagnie à la chambre de discipline sont fixées par le règlement intérieur.

Les modalités de fonctionnement de la chambre de discipline sont fixées par décret.

Art. 22. - La décision de la chambre de discipline doit être motivée et notifiée aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours à partir de la date de son prononcé. Elle doit être communiquée dans le même délai au ministre chargé des finances.

La décision mentionne les noms des membres de la chambre de discipline et du rapporteur ainsi que la présence du commissaire d'Etat.

La notification de la décision de la chambre de discipline, communiquée conformément aux dispositions du présent article, doit indiquer le délai dans lequel l'appel peut être fait.

Art. 23. - Tout membre de la compagnie, frappé par la chambre de discipline d'une sanction disciplinaire, supporte les dépenses résultant de l'action engagée à son encontre. Ces dépenses doivent être mentionnées dans la notification qui lui est adressée.

Le conseil de la compagnie est chargé du recouvrement des dépenses réelles sur pièces justificatives.

Art. 24. - Les décisions de la chambre de discipline sont enregistrées sur un dossier ouvert au nom de l'intéressé et conservé par le conseil ainsi que sur un registre tenu au secrétariat de la compagnie. Les feuilles de ce registre sont visées annuellement par le président de la chambre de discipline.

Le conseil de la compagnie établit un répertoire alphabétique des noms des personnes ayant fait l'objet de décisions prises par la chambre de discipline.

Le conseil révisé ce répertoire après chaque décision rendue par la chambre de discipline.

Le registre et le répertoire peuvent être consultés par les membres de la chambre de discipline en fonction et ceux du conseil de la compagnie ainsi que par le commissaire d'Etat.

Art. 25. - Le droit à la poursuite disciplinaire est prescrit après trois ans à partir de la date de l'accomplissement de la faute et après dix ans s'il en résulte un crime. Cette période est soumise aux motifs d'interruption et de suspension prévus par le code de procédure pénale.

CHAPITRE 5

Du recours

Art. 26. - Les décisions du conseil de la compagnie ainsi que celles de la chambre de discipline sont susceptibles de recours par voie d'appel devant la cour d'appel de Tunis.

Le recours doit être fait dans un délai maximum de trente jours à partir de la date de notification de la décision, et ce, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent du présent article.

Art. 27. - Les décisions de la cour d'appel, concernant les recours prévus par l'article 26 de la présente loi, sont susceptibles de cassation conformément aux procédures prévues par la loi organique relative au tribunal administratif et aux textes le modifiant ou le complétant.

CHAPITRE 6

Des dispositions transitoires et diverses

Art. 28. - Les personnes physiques exerçant en leurs propres noms une activité consistant en l'exercice des fonctions prévues par l'article premier de la présente loi, qui ne remplissent pas les conditions relatives aux diplômes et au stage et ayant fait la déclaration d'existence prévue par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés avant le premier janvier 1996, sont autorisées à exercer la profession de comptable. Elles seront inscrites au tableau de la compagnie à titre de membres à condition de présenter une demande d'inscription dans les six mois suivant la publication de la décision de désignation des membres du premier conseil de la compagnie.

Sont admises, dans les mêmes délais et selon les mêmes conditions fixés par l'alinéa précédent du présent article, à l'exercice de la profession et à l'inscription au tableau de la compagnie à titre de membres, les personnes physiques exerçant à titre d'associé au sein d'une société ayant fait la déclaration d'existence avant le premier janvier 1996 et ayant acquis cette qualité avant cette date.

Sont autorisées, également, à l'exercice de la profession et à l'inscription au tableau de la compagnie à titre de membres, dans les mêmes délais et selon les mêmes conditions fixées par le premier alinéa du présent article, les personnes physiques ne remplissant pas les deux conditions fixées par ledit alinéa et ayant fait la déclaration d'existence après le premier janvier 1996 à condition d'être soumises à une période de formation.

Les modalités d'application du présent article ainsi que les procédures relatives à l'établissement du premier tableau des membres de la compagnie et la création de ses premières instances sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 29. - Le ministre chargé des finances est habilité à désigner les membres du premier conseil de la compagnie des comptables de Tunisie pour une période de deux ans.

Art. 30. - Le comptable exerçant les fonctions de commissariat aux comptes des sociétés, au sens des dispositions du code des sociétés commerciales et ne remplissant pas la condition de diplôme prévue par le chapitre 3 de la présente loi, est autorisé à continuer l'exercice des fonctions pour lesquelles il s'est engagé, et ce, dans la limite de l'exercice comptable en cours à la date de publication de la présente loi.

Art. 31. - Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 6 de la présente loi est prolongé à six mois pour les demandes d'inscription présentées dans les six mois suivant la publication de la décision de désignation du premier conseil de la compagnie au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-139 du 29 janvier 2002.

Mademoiselle Samira Fendri, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale au bureau des équipements électroniques et électromécaniques à la commission supérieure des marchés de l'Etat relevant du contrôle général des dépenses au Premier ministère.

Par décret n° 2002-140 du 29 janvier 2002.

Madame Azza Khalil épouse Rouissi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale au bureau des bâtiments à la commission supérieure des marchés des entreprises publiques relevant du contrôle général des dépenses au Premier ministère.

Par décret n° 2002-141 du 30 janvier 2002.

Monsieur Atef Majdoub, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale au bureau des travaux publics à la commission supérieure des marchés des entreprises publiques relevant du contrôle général des dépenses au Premier ministère.

Par décret n° 2002-142 du 29 janvier 2002.

Monsieur Helali Kaïs est nommé contrôleur adjoint des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2002-143 du 29 janvier 2002.

Monsieur Debbeche Houcine est nommé contrôleur adjoint des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2002-144 du 29 janvier 2002.

Mademoiselle Zemmal Sarra est nommée contrôleur adjoint des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2002-145 du 29 janvier 2002.

Monsieur Kahia Ali est nommé contrôleur adjoint des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2002-146 du 29 janvier 2002.

Monsieur Redifi Habib est nommé contrôleur adjoint des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2002-147 du 29 janvier 2002.

Monsieur Chaâbane Fayçal est nommé contrôleur adjoint des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2002-148 du 29 janvier 2002.

Monsieur Aouichri Mahfoudh est nommé contrôleur adjoint des services publics au Premier ministère.

Arrêté du Premier ministre du 30 janvier 2002, portant désignation des membres de la commission du suivi et de l'évaluation des missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du bassin minier du gouvernorat de Gafsa.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-2795 du 6 décembre 2001, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du bassin minier du gouvernorat de Gafsa et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement et notamment son article 6.

Arrête :

Article premier. – La commission du suivi et de l'évaluation des missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du bassin minier du gouvernorat de Gafsa, créée par l'article 6 du décret susvisé, est composée de Messieurs :

- | | |
|---|-------------|
| - Le ministre de l'agriculture ou son représentant | : président |
| - Abderrazak Daâloul, directeur général de la production agricole | : membre |
| - Abdallah Mellak, directeur général du financement, des investissements et des organismes professionnels | : membre |
| - Ali Djebali, directeur général des barrages et des grands travaux hydrauliques | : membre |
| - Abdelkader Hamdane, directeur général du génie rural et de l'exploitation des eaux | : membre |
| - Habib Farhat, directeur général de l'aménagement et de la sauvegarde des terres agricoles | : membre |
| - Ali Zakhama, directeur des services administratifs | : membre |
| - Abdallah Echérîd, commissaire régional au développement agricole de Gafsa | : membre |

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.

Art. 2. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 30 janvier 2002.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 30 janvier 2002, portant désignation des membres de la commission du suivi et de l'évaluation des missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les zones collinaires du Sud-Est du gouvernorat de Gabès.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-2796 du 6 décembre 2001, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les zones collinaires du Sud-Est du gouvernorat de Gabès et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement et notamment son article 6.

Arrête :

Article premier. – La commission du suivi et de l'évaluation des missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les zones collinaires du Sud-Est du gouvernorat de Gabès, créée par l'article 6 du décret susvisé, est composée de Messieurs :

- | | |
|---|-------------|
| - Le ministre de l'agriculture ou son représentant | : président |
| - Abderrazak Daâloul, directeur général de la production agricole | : membre |
| - Abdallah Mellak, directeur général du financement, des investissements et des organismes professionnels | : membre |
| - Ali Djebali, directeur général des barrages et des grands travaux hydrauliques | : membre |
| - Abdelkader Hamdane, directeur général du génie rural et de l'exploitation des eaux | : membre |
| - Habib Farhat, directeur général de l'aménagement et de la sauvegarde des terres agricoles | : membre |
| - Ali Zakhama, directeur des services administratifs | : membre |
| - Mounir El Mgarech, commissaire régional au développement agricole de Gabès | : membre |

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.

Art. 2. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 30 janvier 2002.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 30 janvier 2002, portant désignation des membres de la commission du suivi et de l'évaluation des missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Kasserine.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-2797 du 6 décembre 2001, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Kasserine et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement et notamment son article 6.

Arrête :

Article premier. – La commission du suivi et de l'évaluation des missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Kasserine, créée par l'article 6 du décret susvisé, est composée de Messieurs :

- | | |
|---|-------------|
| - Le ministre de l'agriculture ou son représentant | : président |
| - Abderrazak Daâloul, directeur général de la production agricole | : membre |
| - Abdallah Mellak, directeur général du financement, des investissements et des organismes professionnels | : membre |
| - Ali Djebali, directeur général des barrages et des grands travaux hydrauliques | : membre |
| - Abdelkader Hamdane, directeur général du génie rural et de l'exploitation des eaux | : membre |
| - Habib Farhat, directeur général de l'aménagement et de la sauvegarde des terres agricoles | : membre |
| - Ali Zakhama, directeur des services administratifs | : membre |
| - Mohamed Errahmani, commissaire régional au développement agricole de Kasserine | : membre |

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.

Art. 2. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 30 janvier 2002.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du Premier ministre du 30 janvier 2002.

Monsieur Ahmed Cherif est nommé membre représentant l'office de développement de Rjim Maâtoug au conseil d'administration de l'institut des régions arides, et ce, en remplacement de Monsieur Ali Belhaj.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS
--

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-149 du 30 janvier 2002.

Monsieur Azzouz Laâmari, administrateur, est chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Par décret n° 2002-150 du 30 janvier 2002.

Madame Radhia Jrad, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, est chargée des fonctions de directeur des droits et de la sauvegarde de l'enfance à la direction générale de l'enfance au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Par décret n° 2002-151 du 30 janvier 2002.

Monsieur Taoufik Fathallah, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de sous-directeur de la formation continue et de recyclage à la direction de la formation des cadres à la direction générale de l'éducation physique et de la formation au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 29 janvier 2002, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2000-135 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Abderrahim Zouari ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu le décret n° 2001-2712 du 22 novembre 2001, portant nomination de Monsieur Abdelhafidh Fadhlaoui chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, qui a modifié et complété la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports délègue à Monsieur Abdelhafidh Fadhlaoui, chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions disciplinaires à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2002.

*Le Ministre de la Jeunesse, de l'Enfance
et des Sports*

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 29 janvier 2002, portant délégation de signature.

Le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2000-135 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Abderrahim Zouari ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu le décret n° 2001-2712 du 22 novembre 2001, portant nomination de Monsieur Abdelhafidh Fadhlaoui chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelhafidh Fadhlaoui, chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports, est autorisé à signer, par délégation du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports, tous les actes intéressant les services relevant du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2002.

*Le Ministre de la Jeunesse, de l'Enfance
et des Sports*

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 30 janvier 2002.

Monsieur Tarek M'rabet est désigné membre représentant le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au conseil d'entreprise de la cité nationale sportive en remplacement de Monsieur Salem Ben Messaoud.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-152 du 31 janvier 2002.

Monsieur Iyadh Abbès, ingénieur principal à la commune de Carthage, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2002-153 du 31 janvier 2002.

Monsieur Khaled Sallami, ingénieur principal à la commune de Bardo, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2002-154 du 31 janvier 2002.

Madame Amel Khalil épouse Fehri, architecte principal à la commune de Tunis, est nommée au grade d'architecte en chef.

Par décret n° 2002-155 du 31 janvier 2002.

Monsieur Abdelaziz Saidi, Architecte principal à la commune de Bizerte, est nommé au grade d'architecte en chef.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
--

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-156 du 31 janvier 2002.

Monsieur Hédi Aouina, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement d'œuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur (cité universitaire Omar Ibn Khattab à Gabès).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-157 du 31 janvier 2002.

Monsieur Belgacem Ayari, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement d'œuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur (foyer universitaire El Wardia à Tunis).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-158 du 31 janvier 2002.

Monsieur Najib Hargafi, surveillant général de première classe, est chargé des fonctions de directeur d'établissement d'œuvres universitaires de la catégorie (B) au ministère de l'enseignement supérieur (restaurant universitaire El Manar à Sfax).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-159 du 31 janvier 2002.

Monsieur Abdelkrim Abassi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement d'œuvres universitaires de la catégorie (B) au ministère de l'enseignement supérieur (cité universitaire de Mateur).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-160 du 31 janvier 2002.

Monsieur Abdelwaheb Hedhiri, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de chirurgie dentaire de Monastir.

Par décret n° 2002-161 du 31 janvier 2002.

Monsieur Houcine Assaly, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan.

Par décret n° 2002-162 du 31 janvier 2002.

Monsieur Lotfi Sellami, analyste, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit de Sfax.

Par décret n° 2002-163 du 31 janvier 2002.

Monsieur Imed Hidri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service financier à la sous-direction des affaires administratives et financières à l'université de Manouba.

Par décret n° 2002-164 du 31 janvier 2002.

Monsieur Ali Chemsî, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur du transport et de la logistique à Sousse.

Par décret n° 2002-165 du 31 janvier 2002.

Monsieur Abderrazak Hachana, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de biotechnologie de Monastir.

Par décret n° 2002-166 du 31 janvier 2002.

Monsieur Mohamed Sassi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de la scolarité et des examens à l'institut national des sciences appliquées et de technologie.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 30 janvier 2002, fixant la liste des départements dans les instituts supérieurs des études technologiques.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Sur proposition des directeurs des instituts supérieurs des études technologiques,

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques,

Vu la loi n° 92-51 du 18 mai 1992, portant création d'instituts supérieurs des études technologiques à Tunis, Sousse et Sfax,

Vu la loi n° 95-41 du 24 avril 1995, portant transformation d'établissements de l'enseignement supérieur en instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 97-2321 du 1er décembre 1997, portant changement d'appellation de l'institut supérieur des études technologiques à Tunis,

Vu le décret n° 2000-981 du 11 mai 2000, portant création des instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 2001-1456 du 15 juin 2001, portant création d'un institut supérieur des études technologiques,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'arrêté du 7 décembre 1995, fixant la liste des départements dans les instituts supérieurs des études technologiques,

Vu l'avis du directeur général des études technologiques.

Arrête :

Article premier. – La liste des départements de l'institut supérieur des études technologiques de Radès est fixée comme suit :

- 1 - département de génie mécanique,
- 2 - département de génie électrique,
- 3 - département de génie civil,
- 4 - département d'informatique,
- 5 - département de gestion des entreprises,
- 6 - département des techniques de commercialisation,
- 7 - département de commerce international.

Art. 2. – La liste des départements de l'institut supérieur des études technologiques de Nabeul est fixée comme suit :

- 1 - département de génie mécanique,
- 2 - département de génie électrique,
- 3 - département de génie civil,
- 4 - département de maintenance industrielle,
- 5 - département d'informatique,
- 6 - département de gestion des entreprises,
- 7 - département de gestion hôtelière et touristique.

Art. 3. – La liste des départements de l'institut supérieur des études technologiques de Sousse est fixée comme suit :

- 1 - département de génie mécanique,
- 2 - département de génie électrique,
- 3 - département de maintenance industrielle,
- 4 - département d'informatique,
- 5 - département de gestion des entreprises,
- 6 - département de gestion hôtelière et touristique,
- 7 - département de statistique et traitement informatique des données.

Art. 4. – La liste des départements de l'institut supérieur des études technologiques de Kassar Hellal est fixée comme suit :

- 1 - département de chimie industrielle,
- 2 - département de textile - habillement,
- 3 - département des techniques de commercialisation.

Art. 5. – La liste des départements de l'institut supérieur des études technologiques de Sfax est fixée comme suit :

- 1 - département de génie mécanique,
- 2 - département de génie civil,
- 3 - département agro-alimentaire,
- 4 - département d'informatique,
- 5 - département d'analyse chimique,
- 6 - département de gestion des entreprises,
- 7 - département des techniques de commercialisation,
- 8 - département de commerce international,
- 9 - département de statistique et traitement informatique des données.

Art. 6. – La liste des départements de l'institut supérieur des études technologiques de Gabès est fixée comme suit :

- 1 - département de génie mécanique,
- 2 - département de génie électrique,
- 3 - département de génie chimique,
- 4 - département de génie des télécommunications et réseaux,
- 5 - département de gestion des entreprises.

Art. 7. – La liste des départements de l'institut supérieur des études technologiques de Gafsa est fixée comme suit :

- 1 - département de génie mécanique,
- 2 - département de génie électrique,
- 3 - département de génie civil et minier,
- 4 - département d'informatique,
- 5 - département de gestion des entreprises.

Art. 8. – La liste des départements de l'institut supérieur des études technologiques de Charguia est fixée comme suit :

- 1 - département d'administration et communication,
- 2 - département de techniques juridiques.

Art. 9. – La liste des départements de l'institut supérieur des études technologiques de Kairouan est fixée comme suit :

- 1 - département d'administration et communication,
- 2 - département de techniques juridiques.

Art. 10. – La liste des départements de l'institut supérieur des études technologiques de Djerba est fixée comme suit :

- 1 - département de maintenance industrielle,
- 2 - département d'informatique,
- 3 - département de gestion des entreprises,
- 4 - département de gestion hôtelière et touristique.

Art. 11. – La liste des départements de l'institut supérieur des études technologiques de Mahdia est fixée comme suit :

- 1 - département de maintenance industrielle,
- 2 - département d'informatique,
- 3 - département de gestion des entreprises.

Art. 12. – Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1995 susvisé.

Art. 13. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2002.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 janvier 2002, relatif aux cellules territoriales de vulgarisation agricole dans le commissariat régional au développement agricole de Manouba.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, modifiant le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1926 du 29 août 2000,

Vu le décret n° 2001-1521 du 25 juin 2001, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de l'Ariana,

Vu le décret n° 2001-1522 du 25 juin 2001, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Manouba,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 24 janvier 1992, portant création des cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats régionaux au

développement agricole de l'Ariana, Mahdia et Tataouine, tel que modifié par l'arrêté du 9 décembre 1994 et par l'arrêté du 5 juin 1997.

Arrête :

Article premier. – Sont créées, deux cellules territoriales de vulgarisation agricole dans le commissariat régional au développement agricole de Manouba, conformément au tableau ci-après :

Cellule	Zone d'intervention	
	Délégation	Imada
El Battan	El Battan	El Battan – El Mehrine – Borj Ettoumi – Tongar
Borj El Amri	Borj El Amri	Borj El Amri – Borj El Khalsi – Bir Ejdid – Eddrija – El Fejja 2

Art. 2. – Outre les deux cellules territoriales de vulgarisation agricole indiquées à l'article premier du présent arrêté, le commissariat régional au développement agricole de Manouba comprend les cellules territoriales de vulgarisation agricole prévues au tableau ci-après :

Cellule	Zone d'intervention	
	Délégation	Imada
Manouba	Manouba	Manouba – Denden
	Douar Hicher	Douar Hicher – Khaled Ibn Eloualid – Cité Ennassim – Cité Erriadh et Cité Ech Chabeb
	Oued Ellil	Oued Ellil – Sanhaja – El Goubaa – Chebaou
Mornaguia	Mornaguia	Mornaguia – Borj Ennour – Menzel El Habib – El Messaâdine – El Fejja – Hmaiem – Bouragba – 20 mars – Sidi Ali Hatteb – El Bassatine
Jedeïda	Jedeïda	Jedeïda – Jedeïda Hached – Chaouat – El Mansoura – Ezzahra – El Habibia
Tebourba	Tebourba	Tebourba – El Ansarine – Eddkhila – El Meleha – Banlieue de Tebourba – Er-Raja – El Arroussia et Chouigui

Art. 3. – Est modifié, par conséquent, le tableau créant les cellules territoriales de vulgarisation agricole du commissariat régional au développement agricole de l'Ariana, prévues par l'arrêté du 24 janvier 1992 susvisé.

Art. 4. – Le commissaire régional au développement agricole de Manouba est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 29 janvier 2002.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS**Par décret n° 2002-167 du 29 janvier 2002.**

Monsieur Mohsen Ben Hamadi, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de sous-directeur des crédits de fonctionnement, à la direction des affaires financières au ministère de l'éducation.

Par décret n° 2002-168 du 29 janvier 2002.

Mademoiselle Sihem Labidi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service des crédits délégués à la sous-direction des crédits de fonctionnement, à la direction des affaires financières au ministère de l'éducation.

Par décret n° 2002-169 du 29 janvier 2002.

Mademoiselle Sondes Sehili, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service des prévisions budgétaires, de la comptabilité et du règlement du budget à la sous-direction des budgets d'équipement, à la direction des affaires financières au ministère de l'éducation.

Par décret n° 2002-170 du 30 janvier 2002.

Madame Mounira Koûli, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Monastir.

Par décret n° 2002-171 du 29 janvier 2002.

Monsieur Mabrouk Athamnia, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des crédits centralisés à la sous-direction des crédits de fonctionnement, à la direction des affaires financières au ministère de l'éducation.

Par décret n° 2002-172 du 30 janvier 2002.

Monsieur Mohamed Harmel, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de préparation des épreuves des examens à la sous-direction des examens de l'enseignement de base, à la direction des examens scolaires et des olympiades, à la direction générale des examens au ministère de l'éducation.

Par décret n° 2002-173 du 29 janvier 2002.

Monsieur Kamel Ayari, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service de la tutelle financière à la sous-direction de la tutelle financière des établissements publics, à la direction des affaires financières au ministère de l'éducation.

Arrêté du ministre de l'éducation du 30 janvier 2002, modifiant l'arrêté du 12 octobre 2001, portant création de commissions administratives paritaires au sein de l'administration centrale du ministère de l'éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 12 octobre 2001, portant création de commissions administratives paritaires au sein de l'administration centrale du ministère de l'éducation.

Arrête :

Article premier. – Sont abrogées, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième commissions prévues par l'article premier de l'arrêté du 12 octobre 2001 susvisé et remplacées par les six commissions suivantes :

1ère commission : les inspecteurs généraux de l'éducation,

2ème commission : les inspecteurs principaux de la vie scolaire,

3ème commission : les inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées secondaires,

4ème commission : les inspecteurs principaux des écoles primaires,

5ème commission : les inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires,

6ème commission : les inspecteurs des écoles primaires.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2002.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES**Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 janvier 2002, relatif à la fixation du barème d'actualisation des salaires pris en compte dans le calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants.**

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime des pensions de vieillesse et d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 94-1429 du 30 juin 1994 et particulièrement son article 18.

Arrête :

Article premier. - Les salaires servant de base au calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants, octroyées dans le cadre du décret précité n° 74-499 du 27 avril 1974, sont actualisés selon le barème suivant :

ANNEES	COEFFICIENTS
1961	8,60102
1962	8,42900
1963	8,20740
1964	7,87757
1965	7,38738
1966	7,11308
1967	6,90902
1968	6,73243
1969	6,47389
1970	6,40502
1971	6,04229
1972	5,91924
1973	5,66465
1974	5,44158
1975	4,96993
1976	4,71684
1977	4,42003
1978	4,18520
1979	3,86120
1980	3,54458

ANNEES	COEFFICIENTS
1981	3,24317
1982	2,84283
1983	2,59593
1984	2,38985
1985	2,22401
1986	2,09312
1987	1,93548
1988	1,80493
1989	1,67575
1990	1,57228
1991	1,45906
1992	1,38203
1993	1,32636
1994	1,26962
1995	1,19492
1996	1,15229
1997	1,11113
1998	1,07746
1999	1,04904
2000	1,01935
2001	1,00000

Art. 2. - Ces dispositions s'appliquent aux pensions pour lesquelles le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2002.

Tunis, le 31 janvier 2002.

Le Ministre des Affaires Sociales

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Tableau parcellaire rectificatif

Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 88-1920 du 29 octobre 1988, paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 79 en date du 22 novembre 1988, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'un immeuble nécessaire à la construction d'un bassin d'encrêtement sur l'Oued Gueriana à Manouba.

(En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Au lieu de :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie approximative à exproprier	Noms des propriétaires
1	2	89855 (partie)	Manouba	terrain nu	1h16a 21ca	1 – Mohamed 2 – Brahim 3 – Hassen 4 – Mohamed El Hédi 5 – Hasna 6 – Mohamed Ali 7 – Mohamed Abdelwahab 8 – Souad 9 – Rafiâa – 10 – Kamel, les dix enfants de Salah Ben Mohamed Ben Ahmed Meziane.

Lire :

N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature du l'immeuble	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
55870 Tunis	Manouba	terrain nu	1h21a34ca	La totalité de l'immeuble	1 – Mohamed 2 – Brahim 3 – Hacen 4 – Mohamed El Hédi 5 – Hasna 6 – Mohamed Abdelwahab 7 – Souad 8 – Kamel 9 – Mohamed Ali 10 – Rafiâa, les dix enfants de Salah Ben Mohamed Ben Ahmed Meziane.

Tableau parcellaire rectificatif

Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 95-524 du 22 mars 1995, et portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Rgueb, gouvernorat de Sidi Bouzid, nécessaires à la protection de la ville de Rgueb contre les inondations.

(En application de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Au lieu de :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
19	25	4075 Sidi Bouzid	terre agricole	6h22a50ca	52a42ca	Mohamed Ben Ali Ben Salah Haji.

Lire :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
19	25 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 4075 Sidi Bouzid	4075 Sidi Bouzid	terre agricole	6h22a50ca	54a24ca	1 – Mohamed Ben Ali Ben Salah Khazroun Haji 2 – Noureddine Ben Ali Ben Belgacem Gadri 3 – Abderrazek 4 – Mustapha, les deux derniers enfants de Salem Ben Salah Abidi 5 – Ali Ben Nasr Ben Mohamed Slimi 6 – Abdessattar Ben Ali Ben Mohamed Abidi 7 – Fethi Ben Lazhar Ben Amor Kadoussi 8 – Amor Ben Mohamed Ben Amor Hajji 9 – Lazhar Ben Haj Salem Ben Belgacem Ghanmi 10 – Zoubaida Bent Ali Ben Tahar Ghanmi.

Tableau parcellaire rectificatif

Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 2000-20 du 3 janvier 2000, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain sise à la ville de Menzel Abderrahmane, gouvernorat de Bizerte, nécessaire à la pose de canaux d'évacuation des eaux usées.

(En application de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Au lieu de :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie approximative expropriée	Noms des propriétaires
1	387 Bizerte	1h17a60ca	04a50ca	1 – Hcene 2 – Abderrahman, les deux enfants de Ali Jmili 3 – Ali 4 – Mohamed 5 – Khemaïes 6 – Hamadi 7 – Beya, les cinq derniers enfants de Mohamed Ben Ali Jmili 8 – Neji Ben Mustapha El Mechergui 9 – Ali Ben Mohamed Ben Mohamed El Bekey 10 – Etijani 11 – Mohamed, les deux derniers enfants de Elhedi El Mernissi.

Lire :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie approximative expropriée	Noms des propriétaires
1 conforme à la parcelle n° 3 du plan du titre n° 387 Bizerte	387 Bizerte	1h17a60ca	04a26ca	1 – Abderrahmane Ben Ali Jmili 2 – Ali 3 – Mohamed 4 – Khemaïes 5 – Hammadi 6 – Baya, les cinq derniers enfants de Mohamed Ben Ali Jmili 7 – Neji Ben Mustapha El Mechrgui 8 – Ali Ben Mohamed Ben Mohamed Bekey 9 – Tijani 10 – Mohamed, les deux derniers enfants de Hédi El Mernissi 11 – Bechir 12 – Mohamed Habib 13 – Makki 14 – Ali 15 – Chelbia 16 – Fatma, les six derniers enfants de Kilani Ben Mohamed Hachani 17 – Ouassim Ben Ahmed Taoufik Ben Ali Ben Taher Boughdir 18 – Khaled Ben Youssef Ben Kilani Hachani.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 29 janvier 2002, portant visa du règlement du conseil du marché financier, relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion de ces organismes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31,

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 et notamment ses articles 14, 32 et 34.

Arrête :

Article unique. – Est approuvé, le règlement du conseil du marché financier, relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion de ces organismes, annexé au présent arrêté.

Tunis, le 29 janvier 2002.

Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Annexe à l'arrêté du Ministre des Finances portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion de ces organismes.

Le Conseil du Marché Financier,

Vu la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31 ;

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001 et notamment ses articles 14, 32 et 34 ;

Décide

REGLEMENT DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES

TITRE I Dispositions générales

Article 1^{er} :

Sont considérés Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ci-après désignés OPCVM, les Sociétés d'Investissement à Capital Variable ci-après dénommées SICAV et les Fonds Communs de Placement en valeurs mobilières ci-après dénommés FCP.

Article 2 :

Les dispositions du présent règlement s'appliquent :

- aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
- aux gestionnaires des OPCVM y compris les établissements de crédit et les intermédiaires en bourse ;
- aux dépositaires des OPCVM ;
- aux intermédiaires en bourse et aux personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations de contrôle comptable ou de montage juridique ou financier sur des titres ou produits financiers placés par appel public à l'épargne ;
- aux personnes chargées d'émettre une opinion sur les informations destinées au public ;
- à la société de dépôt, de compensation et de règlement de titres ;
- aux investisseurs en valeurs mobilières et produits financiers ;
- aux personnes faisant appel public à l'épargne ;
- aux distributeurs des titres d'OPCVM.

TITRE II **Les OPCVM**

CHAPITRE I **De la constitution des OPCVM**

Section 1 : Agrément et constitution des OPCVM

Article 3 :

Le dossier d'agrément d'un OPCVM déposé au Conseil du Marché Financier comprend les documents suivants :

- une fiche d'agrément (annexe n° 1) ; elle contient l'identification de l'OPCVM et de ses acteurs, les investisseurs concernés, les caractéristiques de la gestion ainsi que les modalités de fonctionnement de l'OPCVM ;
- les projets des statuts de la SICAV ou du règlement intérieur du FCP (annexe n° 2) ;
- des renseignements concernant le gestionnaire de l'OPCVM : présentation de son actionnariat, son organigramme et celui de ses différentes structures fonctionnelles et opérationnelles, la description des postes et la définition des délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de gestionnaire, les procédures décrivant le processus de déroulement des différentes opérations incluant les procédures de traitement informatisé, en identifiant les contrôles nécessaires aux différentes étapes au sein de ce département ;
- des renseignements concernant l'établissement dépositaire, son organigramme et celui de ses différentes structures fonctionnelles et opérationnelles, la description des postes et la définition des délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de dépositaire, les procédures décrivant le processus de déroulement des différentes opérations incluant les procédures de traitement informatisé, en identifiant les contrôles nécessaires aux différentes étapes au sein de ce département, la lettre d'acceptation ainsi que le plan de contrôle ;
- des renseignements concernant le ou les distributeurs : son organigramme et celui de ses différentes structures fonctionnelles et opérationnelles, la description des postes et la définition des délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département chargé de la distribution ainsi que les modalités de distribution ;
- les fiches signalétiques des fondateurs précisant notamment leur curriculum vitae ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire lorsqu'il s'agit de personnes physiques et pour les personnes morales, une description générale de leurs activités et présentation, le cas échéant, du groupe auquel elles appartiennent ainsi que la structure de l'actionnariat ;
- une description générale des modalités de rémunération des salariés, dirigeants, gestionnaires, dépositaires et distributeurs des titres OPCVM ;
- une liste des premiers actionnaires ou porteurs de parts indiquant le montant des versements à effectuer par chacun d'eux ;
- l'identification du ou des intermédiaires en bourse chargés de l'exécution en bourse des ordres du gestionnaire de l'OPCVM ainsi que leur rémunération.

Le Conseil du Marché Financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires. Ce délai est suspendu jusqu'à la réception par le Conseil du Marché Financier des informations ou des diligences complémentaires qu'il demande.

Section 2 : Ouverture au public

Article 4 :

L'appel public à l'épargne effectué par un OPCVM est subordonné à la notification de son agrément par le Conseil du Marché Financier.

L'OPCVM ne peut recevoir de souscriptions du public qu'après l'établissement d'un prospectus, selon le modèle présenté à l'annexe n° 3, soumis au visa du Conseil du Marché Financier conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-117 et aux dispositions du règlement du Conseil du Marché Financier relatif à l'appel public à l'épargne.

Article 5 :

Le prospectus doit contenir la mention suivante :

« Le présent document contient des informations importantes et devra être lu avec soin avant de souscrire à tout investissement ».

Article 6 :

Les fondateurs des FCP s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription pour atteindre le montant minimum légal. Ils doivent informer le Conseil du Marché Financier de la nouvelle structure des porteurs de parts.

Le FCP est constitué à la date de dépôt des fonds.

Article 7 :

Une attestation de dépôt des fonds pour les FCP ou un certificat de dépôt du capital initial pour les SICAV doit être adressé au Conseil du Marché Financier par le dépositaire immédiatement après le dépôt des fonds.

Article 8 :

Sans préjudice aux dispositions de l'article 164 du code des sociétés commerciales, L'OPCVM est tenu d'insérer au Journal Officiel de la République Tunisienne une notice comportant la date de l'agrément, la date d'ouverture au public, la dénomination et le siège social de l'établissement où seront déposés le portefeuille et les fonds de l'OPCVM ainsi que la dénomination et le siège social du gestionnaire et du distributeur.

CHAPITRE II

De la gestion de l'OPCVM

Section 1 : Dispositions générales

Article 9 :

Le gestionnaire doit, en permanence, disposer de moyens adaptés à ses activités et conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'obligation de disposer de tels moyens signifie notamment :

- la présence de collaborateurs compétents ;
- l'existence de moyens techniques suffisants ;
- une organisation interne adéquate permettant de justifier en détail l'origine, la transmission et l'exécution des ordres, et notamment l'individualisation des opérations effectuées par la tenue d'un registre nominatif des opérations effectuées.

Article 10 :

Le gestionnaire doit exercer les droits rattachés aux titres détenus par l'OPCVM qu'il gère : droit de participer aux assemblées, droit d'exercer les droits de vote, faculté d'ester en justice.

L'exercice de ces droits s'effectue dans l'intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires de l'OPCVM.

Le gestionnaire rend compte de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote dans le rapport annuel qu'il adresse à l'OPCVM.

Dans l'exercice de leurs droits d'actionnaires, les SICAV sont soumises aux mêmes obligations.

Article 11 :

Le gestionnaire doit respecter les ratios prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

On entend par liquidité, les dépôts placés en comptes à vue ou à terme.

Les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'elles ont moins d'un an d'échéance, les bons du trésor à court terme, les titres de créance à court terme négociables sur les marchés relevant de la Banque Centrale de Tunisie ainsi que les actions ou parts d'OPCVM.

Article 12 :

Les registres utilisés par le gestionnaire peuvent l'être sur support informatique sous réserve des conditions suivantes :

- communiquer au Conseil du Marché Financier toutes les indications sur la nature du matériel et les programmes à utiliser, ses caractéristiques techniques ainsi que le lieu de son implantation ;
- s'engager à informer le Conseil du Marché Financier de toute modification des programmes qui lui ont été déposés.

Article 13 :

Il est interdit au gestionnaire de l'OPCVM de :

1. donner en garantie un élément de l'actif ;
2. acheter des titres avec un crédit garanti par le nantissement de ses titres ;
3. vendre des titres à découvert ;
4. prêter de l'argent ;
5. prêter des titres du portefeuille ;
6. garantir les titres de capital ou les titres de créance d'un autre OPCVM ;
7. acheter des titres autrement que par les mécanismes normaux du marché ;
8. conclure un contrat d'achat ou de vente de valeurs mobilières négociables en bourse dans lequel la contrepartie financière est assurée par l'une des personnes suivantes :
 - un des dirigeants de l'OPCVM ;
 - une personne avec qui un de ces dirigeants a des liens de parenté jusqu'au deuxième degré ;
 - une société faisant partie du même groupe que le gestionnaire ou le dépositaire.

Article 14 :

Il est interdit aux gestionnaires des OPCVM d'effectuer des transactions de blocs sur des valeurs mobilières négociables en bourse. Ils doivent acheter et vendre les titres dans les conditions normales du marché.

Section 2 : Les dispositions propres à la gestion des SICAV**Article 15 :**

Il est établie une convention de gestion entre la SICAV et son gestionnaire. Cette convention ne prend effet qu'après son approbation par le Conseil du Marché Financier.

La convention de gestion mentionne au moins :

- les objectifs de la gestion ;
- les catégories de valeurs mobilières et de produits financiers que peut comporter le portefeuille géré ;
- les modalités d'information du souscripteur sur la gestion du portefeuille ;
- la durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;
- le mode ainsi que le montant de la rémunération du gestionnaire.

Article 16 :

En cas de résiliation de la convention de gestion par l'une des deux parties conformément à la réglementation en vigueur et aux clauses du contrat, la dénonciation s'effectue par télégramme, télex, fax ou par tout moyen similaire laissant une trace écrite.

La dénonciation à l'initiative de la SICAV prend effet 5 jours de bourse après réception de la notification de la dénonciation au gestionnaire. Le gestionnaire cesse alors d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.

La dénonciation à l'initiative du gestionnaire prend effet 15 jours de bourse au moins après réception de la notification de la résiliation de la convention de gestion par La SICAV. Le gestionnaire cesse alors d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.

Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le gestionnaire établit un inventaire des éléments composant l'actif et le passif et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille.

Ces documents sont communiqués au dépositaire.

Article 17 :

La SICAV qui assure elle même sa gestion doit constituer un comité de gestion chargé de l'orientation des placements de la SICAV.

Ce comité de gestion est composé d'au moins trois personnes reconnues pour leur expérience et compétence en matière boursière.

La composition de ce comité ainsi que les curriculum vitae de ses membres sont transmis au Conseil du Marché Financier. Ce dernier peut s'opposer à la désignation de l'un des membres.

Tout changement ultérieur dans la composition du comité est soumis au Conseil du Marché Financier. Ce dernier peut s'opposer à ce changement.

Section 3 : Agrément des sociétés de gestion des OPCVM

Sous section 1 : Les conditions d'agrément

Article 18 :

Le dossier d'agrément des sociétés de gestion d'OPCVM comprend les documents suivants :

1- L'identité de la société de gestion :

le dossier indique :

- les locaux où est exercée l'activité. Si la société n'en est pas propriétaire, le contrat en vertu duquel les locaux sont utilisés est joint (bail, mise à disposition ...). Le dossier précise, le cas échéant, l'identité et l'activité de ou des sociétés ou des autres personnes morales avec laquelle elle partage ces locaux ;
- l'identité et la qualité de chacun des actionnaires, personnes physiques ou morales, qui détiennent directement ou indirectement au moins 5% du capital ou des droits de vote ; lorsque des liens étroits existent entre la société et d'autres personnes physiques ou morales, le Conseil du Marché Financier n'accorde l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.
Par "liens étroits", il faut entendre les cas prévus à l'article 10 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 ;
- l'identité des membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance.

2- Le programme d'activité de la société de gestion :

- Activité :

Le dossier comprend une description du projet de développement de l'activité de gestion des portefeuilles des OPCVM.

Il indique les modalités de l'activité ainsi que la politique commerciale envisagée.

- Ressources humaines :

Le personnel affecté à l'activité de gestion de portefeuille des OPCVM doit être permanent et adapté à l'activité envisagée.

Les responsables de l'activité de gestion déterminent l'orientation assignée à la gestion. Ces responsables doivent être au moins au nombre de deux et selon les cas, peuvent être notamment président et directeur général qui déterminent l'orientation de gestion.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

- avoir leur résidence en Tunisie ;
- jouir de leurs droits civiques et politiques ;
- être apte physiquement et mentalement à accomplir leurs activités ;
- avoir une maîtrise ou un diplôme équivalent ;
- avoir une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans le domaine du marché financier ou avoir subi avec succès, un test d'aptitude professionnelle organisé par un organisme choisi par le Conseil du Marché Financier et sous le contrôle de ce dernier.

Les curriculum vitae certifiés sur l'honneur de ces responsables sont joints au dossier.

- Moyens matériels et modalités de conservation des données :

La société de gestion doit être en mesure de suivre l'évolution du marché et des valeurs mobilières qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés et d'enregistrer les opérations effectuées dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Le dossier décrit le matériel informatique, les sources d'information et les logiciels utilisés, ainsi que les procédures et les outils de sécurité informatique au regard des objectifs de sécurité.

Sont également indiquées les méthodes de classement et de conservation des informations.

- Modalités d'exécution :

Sont indiqués :

- les critères de sélection retenus pour le choix des intermédiaires chargés de l'exécution des ordres ;
- la procédure d'affectation des ordres ;
- les procédures d'enregistrement des ordres en précisant les supports d'enregistrement ;
- les procédures de suivi des positions des portefeuilles au regard notamment des limites de risques et des contraintes réglementaires, ratios des OPCVM...
- les procédures et les modalités de détermination des valeurs liquidatives des OPCVM.

Le dossier comporte un schéma explicite du circuit des ordres et notamment des modalités de l'horodatage.

3- Les éléments de gestion et de contrôle :

Le dossier comprend un organigramme détaillé, faisant apparaître l'organisation hiérarchique de la société de gestion d'OPCVM.

Le dossier comporte une présentation des procédures de suivi et de contrôle de la gestion qui doivent être en adéquation avec l'activité exercée.

Le dossier indique le nom et le rattachement hiérarchique de la ou des personnes en charge des contrôles internes et décrit la périodicité et la nature des contrôles permanents et ponctuels (surveillance du respect des normes légales et réglementaires, surveillance du respect des orientations de gestion telles que stipulées dans la convention de gestion établie entre le gestionnaire et l'OPCVM).

Les documents attestant des diligences menées en matière de contrôle interne et, le cas échéant, des mesures prises à la suite de la constatation d'anomalies, sont conservées par l'établissement.

Le dossier comprend une présentation de la procédure de transmission de cette information aux dirigeants et la réaction de la société de gestion en cas de dysfonctionnement.

Article 19 :

Le Conseil du Marché Financier peut demander au requérant tous éléments d'informations complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

Le Conseil du Marché Financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires. Ce délai est suspendu jusqu'à la réception par le Conseil du Marché Financier des informations ou des diligences complémentaires qu'il demande.

Article 20 :

Le capital social minimal d'une société de gestion doit être entièrement libéré en numéraire.

Article 21 :

Sauf en ce qui concerne le placement de ses fonds propres, la société de gestion ne peut gérer que pour le compte des OPCVM. Le placement des fonds propres ne doit pas engendrer de conflits d'intérêt.

Article 22 :

La prise de participation par une société de gestion d'OPCVM est soumise à l'agrément du Conseil du Marché Financier.

Sous section 2 : les obligations d'information

Article 23 :

La société de gestion doit adresser au Conseil du Marché Financier dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, ses états financiers certifiés par le commissaire aux comptes, le rapport annuel de gestion, ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

Article 24 :

La société de gestion d'OPCVM tient à la disposition de sa clientèle ses états financiers, et, le cas échéant, ses états financiers consolidés.

Article 25 :

La société de gestion informe aussitôt le Conseil du Marché Financier des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément, concernant notamment son actionnariat direct ou indirect, sa direction, son organisation et son contrôle.

Le Conseil du Marché Financier apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré ou si elles doivent faire l'objet d'une information auprès des actionnaires ou des porteurs de parts. Il en détermine le support.

Article 26 :

La décision de cessation définitive d'activité de la société de gestion d'OPCVM par elle-même doit être notifiée au Conseil du Marché Financier. Ce dernier prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des portefeuilles gérés.

Sous section 3 : Le retrait d'agrément**Article 27 :**

Lorsque le Conseil du Marché Financier décide de retirer l'agrément de la société de gestion d'OPCVM, sa décision est motivée et notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Conseil du Marché Financier informe le public du retrait d'agrément par insertion dans le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier.

Cette décision précise les conditions de mise en oeuvre du retrait d'agrément.

Pour la sauvegarde des intérêts des porteurs de parts et du marché, le dépositaire procède en concertation avec le Conseil du Marché Financier à la désignation d'un gestionnaire qui sera chargé d'assurer l'expédition des affaires courantes.

Le gestionnaire rend compte de sa mission au Conseil du Marché Financier de la manière que celui – ci détermine.

Sous section 4 : L'organisation des sociétés de gestion**Article 28 :**

La société de gestion doit agir de façon indépendante. Elle doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et humains, l'honorabilité et l'expérience professionnelle de ses dirigeants.

La continuité de l'exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose des moyens en personnel et en matériel appropriés.

Pour l'exercice de ses tâches, la société de gestion d'OPCVM peut cependant recourir à la mise à disposition de personnel et de matériel d'organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité.

La société de gestion d'OPCVM peut en outre recourir à des prestataires extérieurs pour l'exécution de certaines de ses tâches, dès lors qu'elle dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de leur exécution.

Les dirigeants de la société de gestion d'OPCVM doivent respecter les règles de déontologie professionnelle et de bonne conduite. Ils doivent veiller au respect de ces règles ainsi qu'à les faire appliquer par le personnel travaillant sous leur responsabilité.

Section 4 : Les règles de bonne conduite applicables aux gestionnaires d'OPCVM

Article 29 :

Le gestionnaire doit exercer ses fonctions avec la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

Il doit garder secrètes les informations à caractère confidentiel, même après avoir cessé ses fonctions.

Article 30 :

Le gestionnaire doit promouvoir les intérêts des porteurs de parts ou des actionnaires des OPCVM gérés. A cet effet, il doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché.

La fréquence des opérations réalisées doit être motivée exclusivement par l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions d'OPCVM gérés.

Le gestionnaire doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses actionnaires, au détriment des intérêts des porteurs de parts ou des actionnaires.

Article 31 :

Le gestionnaire doit s'interdire de recevoir des intermédiaires en bourse des rétrocessions de courtage en numéraire ou en toute autre forme.

Article 32 :

Le gestionnaire doit prévenir les conflits d'intérêts et, le cas échéant, les résoudre équitablement dans l'intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires.

Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion.

Article 33 :

Le gestionnaire doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d'intérêts. Les fonctions susceptibles d'entraîner des conflits d'intérêts doivent être strictement séparées.

L'indépendance de l'activité de gestion collective doit être assurée par rapport aux autres fonctions exercées, notamment la gestion pour compte de tiers ainsi que celle pour compte propre du gestionnaire.

Article 34 :

Le gestionnaire doit veiller à l'égalité de traitement entre porteurs de parts ou des actionnaires. Dans le cas où le gestionnaire exerce la gestion individuelle de portefeuilles, il ne peut procéder à la contrepartie entre gestion individuelle et gestion collective.

Article 35 :

Le gestionnaire doit s'abstenir d'exploiter, directement ou indirectement, pour son compte propre ou pour compte d'autrui toute information privilégiée, comme il doit veiller au sein de sa structure à éviter la circulation induite d'informations privilégiées qu'il détient du fait de ses fonctions.

Article 36 :

Le gestionnaire qui vient à détenir une information privilégiée sur une société doit s'abstenir d'intervenir sur le titre concerné, jusqu'à ce que l'information soit rendue publique.

Article 37 :

Les conditions de rémunération du gestionnaire ne doivent pas comporter de modalités qui seraient en contradiction avec la primauté de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

Article 38 :

Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires.

Article 39 :

Le gestionnaire doit mettre en place les moyens et procédures permettant de contrôler ses activités. Le contrôle interne consiste notamment à s'assurer du respect des règles de bonne conduite dans tous les aspects de la relation avec la clientèle.

Article 40 :

La rémunération du gestionnaire doit exclure toute gratification pouvant porter atteinte à l'indépendance de sa gestion.

Article 41 :

Le gestionnaire désigne, au sein de sa structure, une personne chargée de la déontologie et définit le régime des opérations pour compte propre de son personnel.

Les opérations pour compte propre du personnel sont consignées dans un registre spécial.

Article 42 :

L'organisation du gestionnaire doit lui permettre d'exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif du mandant ou des porteurs de parts ou des actionnaires, dans le respect de l'intégrité et de la transparence du marché.

Article 43 :

Un gestionnaire d'OPCVM ne doit pas se voir confier la gestion du portefeuille propre de l'établissement promoteur de l'OPCVM ou celui de son dépositaire .

Article 44 :

Les critères retenus pour la sélection des émetteurs ne doivent pas conduire à un traitement particulier pour les titres émis par le dépositaire, le gestionnaire ou les sociétés de leurs groupes

Article 45 :

Le gestionnaire doit veiller à la meilleure exécution possible des ordres et notamment à :

- réduire de manière aussi brève que possible le délai total d'exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu'à l'exécution et la comptabilisation des opérations ;
- l'horodatage des ordres ;
- ne pas réaffecter à posteriori les opérations effectuées.

Article 46 :

Le gestionnaire ne peut effectuer des opérations entre un portefeuille géré et son propre compte. Il ne peut effectuer des opérations directes entre portefeuilles gérés.

Article 47 :

Le gestionnaire établit un règlement intérieur pour l'exercice de son activité. Ce règlement définit le régime des opérations pour compte propre des personnes affectées à l'activité de gestion de portefeuilles. Ce règlement intérieur mentionne :

- les conditions dans lesquelles ces personnes pourront effectuer des opérations pour leur propre compte ;
- le dispositif de contrôle de ces opérations mis en place par le gestionnaire afin d'assurer la transparence quelle que soit la domiciliation du compte titres ;
- les obligations qui s'imposent à ces personnes afin d'éviter la circulation induue ou l'utilisation abusive d'informations confidentielles.

Article 48 :

Le gestionnaire s'enquiert des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière de l'OPCVM. A cet effet, toutes les informations nécessaires lui sont communiquées.

Les prestations proposées doivent être adaptées à la situation de ce dernier.

Le devoir d'information et de conseil qui incombe au gestionnaire comporte la mise en garde contre les risques courus.

Article 49 :

Les frais et commissions perçus dans le cadre de la gestion de portefeuille doivent donner lieu à une information complète de l'OPCVM ou des porteurs de parts ou des actionnaires.

Article 50 :

Le gestionnaire doit assurer à l'OPCVM ou aux porteurs de parts ou aux actionnaires toute l'information nécessaire sur la gestion de portefeuille effectuée.

Le rapport annuel de l'OPCVM, ou le compte rendu de gestion adressé à l'OPCVM, doit contenir, le cas échéant, une information sur les valeurs mobilières ou produits financiers détenus en portefeuille qui sont émis par le gestionnaire ou les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des OPCVM gérés par le gestionnaire ou les entités de son groupe.

Article 51 :

La publicité du gestionnaire doit être cohérente avec la politique de gestion, et mentionner, le cas échéant, les dispositions moins favorables et les risques inhérents aux opérations, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.

Le gestionnaire communique au Conseil du Marché Financier les publicités projetées avant leur diffusion, en présentant les maquettes et projet afférents dans les formes appropriées aux différents supports retenus.

Dans la mesure où cette publicité ne respecterait pas ce règlement, le Conseil du Marché Financier met la société en demeure d'interrompre cette publicité.

CHAPITRE III

Du dépositaire de l'OPCVM

Article 52 :

Le dépositaire doit exercer ses fonctions avec la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

Il doit garder secrètes les informations à caractère confidentiel, même après avoir cessé ses fonctions.

Article 53 :

Les dirigeants de l'établissement dépositaire ne peuvent pas être dirigeants de l'OPCVM dont ils assurent la fonction de dépôt .

Le dépositaire doit être organiquement et structurellement indépendant de l'OPCVM.

Article 54 :

Les conditions d'exercice des missions du dépositaire de l'OPCVM sont définies par une convention entre l'OPCVM et le dépositaire.

Cette convention fixe les attributions et les responsabilités mutuelles des parties, notamment en matière de conservation des avoirs en dépôt et de leur restitution, de dépouillement des ordres et des obligations d'information incombant au dépositaire ainsi que le contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM.

De même, le dépositaire doit présenter les garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants. Il doit prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations et doit agir de façon indépendante envers les sociétés de gestion et les OPCVM.

Article 55 :

Tout établissement exerçant la fonction de dépositaire d'OPCVM désigne un responsable chargé de coordonner l'ensemble des différentes missions qui lui sont assignées.

Le responsable s'assure de la bonne exécution des prestations du dépositaire.

L'organisation des diligences du dépositaire en terme de moyens et de procédures est formalisée dans un document qui sera tenu à la disposition du Conseil du Marché Financier.

Article 56 :

Tout établissement souhaitant exercer les fonctions de dépositaire communique au Conseil du Marché Financier le nom et le curriculum vitae du responsable désigné par le dépositaire.

Article 57 :

L'établissement dépositaire d'un OPCVM est investi des fonctions suivantes :

- la conservation des actifs ;
- le contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM ;
- l'intervention de façon particulière à certaines étapes de la vie de l'OPCVM.

De plus, le dépositaire peut exercer les tâches de gestion des souscriptions et des rachats ainsi que celle de gestion du passif pour le compte de l'OPCVM.

Section 1 : La fonction de conservation des actifs

Article 58 :

La fonction de conservation des actifs ne peut être effectuée que par un seul dépositaire. Ce dernier doit ouvrir au nom de l'OPCVM un compte espèces et un compte titres.

Article 59 :

Le dépositaire a l'obligation de garde des actifs qui lui sont confiés par l'OPCVM. Il doit apporter tous ses soins à la conservation des actifs de l'OPCVM.

Il vérifie la correspondance entre les avoirs conservés et les titres inscrits aux comptes des porteurs de parts ou des actionnaires.

Il procède également au contrôle des avoirs existants en effectuant un recoupement global de l'ensemble des quantités détenues par valeur à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants.

Article 60 :

Le dépositaire a l'obligation de restituer les actifs qui lui sont confiés.

Article 61 :

Le dépositaire effectue, à la demande de l'OPCVM, le transfert à un autre dépositaire des avoirs en dépôt selon la réglementation en vigueur.

Article 62 :

Le dépositaire ne peut utiliser pour son propre compte les titres dont il assure la conservation.

Il est tenu d'informer l'OPCVM des opérations relatives aux titres conservés pour son compte.

Le dépositaire procède au dépouillement des opérations et à l'inscription en compte des titres et des espèces.

Article 63 :

Le dépositaire est tenu d'informer dans les meilleurs délais le gestionnaire :

- de toutes les exécutions des opérations portant sur les titres et espèces ;
- des événements affectant la vie des titres dans la mesure où il en a eu connaissance ;
- des éléments concernant la fiscalité des titres conservés.

Section 2 : Le contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM**Article 64 :**

Le dépositaire doit veiller à ce que le gestionnaire de l'OPCVM lui fournisse toutes les informations lui permettant d'opérer les contrôles suivants :

- la régularité des décisions d'investissement de l'OPCVM par la vérification du respect des règles d'investissement et des ratios réglementaires ;
- l'établissement de la valeur liquidative par la vérification de l'application des règles d'évaluation conformément aux normes comptables relatives aux OPCVM et prévues par le règlement intérieur ;
- le respect des règles relatives aux montants minimum et maximum de l'actif de l'OPCVM.

De même, il lui revient de connaître et d'être en mesure d'apprécier les procédures et les systèmes informatiques utilisés par le gestionnaire de l'OPCVM, dans le respect des règles de bonne conduite et d'indépendance des parties.

Article 65 :

Le dépositaire doit consulter autant de fois qu'il est nécessaire la comptabilité de l'OPCVM.

Article 66 :

Le dépositaire doit être en mesure d'apprécier à tout moment la cohérence des informations produites par le service comptable de l'OPCVM notamment au regard des principes de valorisation d'une part, et d'autre part la capacité de l'organisation comptable de l'OPCVM à fournir les informations permettant de vérifier le respect des ratios de division des risques.

Article 67 :

En fonction de la catégorie de l'OPCVM concerné, le dépositaire devra définir la nature de ses opérations de contrôle. Au minimum, les contrôles suivants devront être effectués :

- contrôle de l'inventaire de l'actif de l'OPCVM selon la périodicité fixée par la loi ;
- attestation de l'inventaire de l'OPCVM à la clôture de chaque exercice ;
- vérification du respect des ratios réglementaires ;
- examen de l'organisation et des procédures comptables de l'OPCVM.

L'ensemble de ces diligences sera décrit dans un plan de contrôle annuel que le dépositaire doit établir et tenir à la disposition du Conseil du Marché Financier.

Article 68 :

Le dépositaire, en cas d'anomalies ou d'irrégularités relevées dans l'exercice de son contrôle, doit adresser au gestionnaire de l'OPCVM :

- une demande de régularisation ;
- une mise en demeure si la demande de régularisation reste sans réponse pendant une période de 10 jours de bourse.

Dans tous les cas, il devra en informer l'OPCVM, le commissaire aux comptes et le Conseil du Marché Financier.

Section 3 : Le rôle du dépositaire dans la vie de l'OPCVM**Article 69 :**

Lors de la création d'un FCP, le dépositaire doit :

- établir le règlement intérieur du FCP en collaboration avec le gestionnaire ;
- établir l'attestation de dépôt des fonds correspondants au montant minimum des actifs des FCP.

Lors de la création d'une SICAV, le dépositaire doit établir l'attestation de dépôt des fonds correspondants au capital initial de la SICAV.

Article 70 :

Le dépositaire doit être informé par le gestionnaire de tout changement relatif aux dirigeants, à l'organisation et aux règles figurant sur le prospectus, les statuts de la SICAV ou le règlement intérieur du FCP.

Article 71 :

Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation et, en particulier, les modalités de répartition des actifs, sont conformes aux dispositions prévues dans les statuts de la SICAV ou le règlement intérieur du FCP.

Section 4 : La gestion des souscriptions et des rachats et la gestion du passif**Article 72 :**

L'OPCVM peut déléguer la tâche de gestion des souscriptions et des rachats ainsi que la gestion du passif au dépositaire.

La gestion des souscriptions et des rachats ainsi que la gestion du passif de la SICAV implique que les prestations suivantes soient remplies :

- les prestations relatives aux souscriptions et rachats des titres de la SICAV par la centralisation et le traitement des ordres de souscription et de rachat et l'initiation des règlements correspondants ainsi que l'enregistrement sur le compte espèces de l'OPCVM ;
- les prestations de teneur de compte émetteur notamment par la vérification du nombre de titres en circulation, le règlement du dividende des actions de la SICAV et la création et annulation des actions suite aux souscriptions et rachats.

La gestion du passif du FCP implique que les prestations de teneur de compte émetteur notamment par la vérification du nombre de titres en circulation, le règlement du dividende des parts du FCP et la création et annulation des parts suite aux souscriptions et rachats soient remplies.

Ces fonctions peuvent être exercées pour tout ou partie par le dépositaire.

Article 73 :

Dans le cas où les fonctions de gestion du passif ne sont pas exercées par le dépositaire, celui-ci doit recevoir les informations nécessaires lui permettant de s'assurer que ces fonctions sont correctement exercées.

CHAPITRE IV

De l'information du public

Article 74 :

Les OPCVM sont tenus d'établir leur valeur liquidative au moins une fois par semaine pour les FCP et quotidiennement pour les SICAV.

Article 75 :

La dernière valeur liquidative de l'OPCVM est affichée dans les locaux du gestionnaire, du dépositaire et du ou des distributeurs. Elle est communiquée sans délai au Conseil du Marché Financier à l'issue de son établissement.

Dans toute communication où la valeur liquidative est mentionnée, l'OPCVM doit également indiquer la valeur liquidative précédente.

Article 76 :

Préalablement à toute souscription, l'OPCVM publie un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier. Celui-ci doit être mis à la disposition du public et remis préalablement à toute souscription.

Les investisseurs peuvent en obtenir communication auprès de la SICAV ou de la société de gestion.

De plus, les investisseurs peuvent obtenir sans frais communication des statuts de la SICAV ou le règlement intérieur du FCP.

Article 77 :

Les situations intermédiaires établies par les OPCVM doivent être publiées dans leur intégralité, au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier, au plus tard dans un délai de 30 jours de bourse suivant la fin de chaque trimestre.

L'OPCVM adresse, sans frais, ce document à tous ses actionnaires ou porteurs de parts en même temps que le relevé de leur compte.

Article 78 :

Un rapport annuel sur l'activité de l'OPCVM à l'intention des actionnaires ou des porteurs de parts est établi par le gestionnaire à la clôture de chaque exercice.

Ce rapport doit comporter notamment les renseignements suivants :

- la ventilation de l'actif ;
- la ventilation du passif ;
- la ventilation du portefeuille titres ;
- le nombre d'actions ou de parts en circulation ;
- l'orientation de la politique de placement dans le cadre de la politique énoncée dans le prospectus ;
- la manière avec laquelle la politique de placement a été suivie ;
- la ventilation des revenus de l'OPCVM ;
- les indications des mouvements intervenus dans les actifs de l'OPCVM au cours de l'exercice ;
- le compte des produits et charges ;
- les plus-values ou moins-values réalisées ;
- l'affectation des résultats ;
- les valeurs liquidatives constatées au début et à la fin de l'exercice.

Article 79 :

L'OPCVM adresse à l'actionnaire ou au porteur de parts, dans les cinq jours de bourse qui suivent l'opération de souscription ou de rachat, un avis d'exécution indiquant le nombre d'actions ou parts souscrites ou rachetées, la valeur liquidative, le montant des commissions perçues et le montant net de la transaction dont son compte a été crédité ou débité.

Article 80 :

Les gestionnaires communiquent au Conseil du Marché Financier les informations dont la teneur est arrêtée par décision générale du Conseil du Marché Financier.

CHAPITRE V

Les changements dans la vie de l'OPCVM

Section 1 : Liquidation des OPCVM**Article 81 :**

Sans préjudice aux dispositions du code des sociétés relatives à la liquidation, le dossier d'agrément de la liquidation est déposé au Conseil du Marché Financier accompagné des documents suivants :

- fiche de liquidation (annexe n° 4) ;
- le ou les projets d'information aux actionnaires ou aux porteurs de parts ;
- l'indication écrite du dépositaire qu'il a été informé de la liquidation ;
- une copie du procès verbal du conseil d'administration ou du directoire ;
- une copie du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire pour les SICAV ;
- le rapport du commissaire aux comptes.

Le Conseil du Marché Financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires. Ce délai est suspendu jusqu'à la réception par le Conseil du Marché Financier des informations ou des diligences complémentaires qu'il demande.

Article 82 :

Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par les statuts de la SICAV ou le règlement intérieur du FCP.

Pendant la période de liquidation, l'OPCVM demeure soumis au contrôle du Conseil du Marché Financier et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation.

L'OPCVM ne peut faire état de sa qualité de SICAV ou FCP qu'en précisant qu'il est en état de liquidation.

Article 83 :

Lors de la liquidation d'un OPCVM, le liquidateur évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation. Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts. Il est également transmis au Conseil du Marché Financier.

Article 84 :

Le liquidateur doit présenter au Conseil du Marché Financier, une fois tous les trois mois un rapport sur l'évolution des opérations de liquidation et au terme de sa mission, un rapport circonstancié sur la liquidation.

Article 85 :

Dès l'obtention de l'agrément relatif à la liquidation, le responsable de l'OPCVM en informe immédiatement ses souscripteurs par courrier individuel et le public par la publication d'un communiqué dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe et dans le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier.

L'information doit obligatoirement mentionner la date d'entrée en vigueur.

Section 2 : Changement d'un des éléments caractéristiques du dossier d'agrément

Article 86 :

Toute modification portant sur les éléments caractéristiques du dossier d'agrément initial de constitution d'un OPCVM doit être portée à la connaissance du Conseil du Marché Financier.

Le Conseil du Marché Financier apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré ou si elles doivent faire l'objet d'une information auprès des actionnaires ou des porteurs de parts et en détermine le support.

Article 87 :

Les modifications prévues à l'article 86 sont portées à la connaissance des actionnaires et des porteurs de parts à l'initiative du gestionnaire par voie de presse dans un quotidien et par publication dans le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier.

Elles ouvrent aux souscripteurs la possibilité de sortie sans frais.

Ces modalités de sortie doivent être mentionnées explicitement lors de l'information des souscripteurs. Les demandes de rachat sont prises en compte pendant trois mois à partir du moment où l'actionnaire ou le porteur de parts a été informé du changement.

Les rachats sont effectués exclusivement en numéraire.

Cette information doit être claire afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires de prendre leur décision en toute connaissance de cause.

CHAPITRE VI

De la publicité et du démarchage

Article 88 :

La diffusion et la publicité du prospectus se font dans les mêmes conditions que celles prévues par le règlement relatif à l'appel public à l'épargne.

Les publicités relatives au placement des titres doivent répondre aux exigences du règlement du Conseil Marché Financier relatif à l'appel public à l'épargne.

Article 89:

L'OPCVM communique au Conseil du Marché Financier les publicités projetées avant leur diffusion, en présentant les maquettes et projet afférents dans les formes appropriées aux différents supports retenus.

Dans la mesure où cette publicité ne respecterait pas ce règlement, le Conseil du Marché Financier met la société en demeure d'interrompre cette publicité.

La publicité concernant l'OPCVM doit être cohérente avec l'investissement proposé et doit mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.

Article 90:

Le distributeur des parts ou actions d'OPCVM doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière de la personne sollicitée.

Les informations utiles lui sont communiquées afin de lui permettre de prendre une décision d'investissement ou de désinvestissement en toute connaissance de cause.

Le distributeur des parts ou actions d'OPCVM met l'investisseur en garde contre les risques encourus.

Article 91 :

La présentation d'une performance passée doit être accompagnée d'une mention indiquant qu'elle ne préjuge pas des résultats futurs de l'OPCVM ou du gestionnaire.

Article 92 :

La performance ne doit pas porter sur une période trop ancienne. La date de la dernière valeur liquidative prise en compte pour son calcul doit être précisée.

Article 93 :

L'extrapolation d'une performance établie sur une période courte est proscrite. Les performances portant sur les périodes inférieures à un an ne doivent en aucun cas être annualisées.

Article 94 :

La performance d'un seul OPCVM ne saurait être utilisée, implicitement ou explicitement, au bénéfice d'autres produits ou à la totalité de la gamme OPCVM du groupe promoteur.

Article 95 :

Les performances d'un OPCVM devraient pouvoir être appréciées en fonction d'une information sur les risques pris par le gestionnaire.

Article 96 :

Toute publicité concernant des performances ne doit porter que sur des périodes où l'OPCVM a donné lieu à une commercialisation effective et pendant lesquelles l'orientation de gestion a été maintenue.

ANNEXE N° 1
FICHE D'AGREMENT OPCVM

1. TYPE D'OPCVM : ☐ SICAV ☐ FCP

2. IDENTIFICATION DE L'OPCVM ET DE SES ACTEURS:

2.1 OPCVM :

Dénomination de l'OPCVM :
Sigle de l'OPCVM :
Adresse :
Capital/montant initial :
Valeur nominale/Valeur d'origine :

2.2 Présentation des promoteurs :

☐ Personne physique ☐ Personne morale

Identification :

Adresse :

Tél :

Fax :

Le promoteur¹ est :

☐ Etablissement de crédit ☐ Compagnie d'assurances

☐ Intermédiaire en bourse ☐ Société de gestion

☐ Autres (à préciser).....

Actionnaire(s) majoritaire(s) :

2.3 Dépositaire :

Identification :

Adresse :

Tél :

Fax :

Le dépositaire est :

☐ Banque au sens de la loi relative aux établissements de crédit

☐ Personne morale inscrite dans la liste arrêtée par le Ministre des Finances

Actionnaire(s) majoritaire(s) :

1- Si personne morale

2.4 Gestionnaire :

Identification :

Adresse :

Tél :

Fax :

Le gestionnaire est :

☐ Banque au sens de la loi relative aux établissements de crédit

☐ Intermédiaire en bourse

☐ Société de gestion

☐ Auto-géré

Actionnaire(s) majoritaire(s) :

2.5 Distributeur(s) :

Identification :

Adresse :

Autres distributeurs (à préciser)

2.6 Commissariat aux comptes :

Identification :

Adresse :

Tel :

Fax :

2.7 Intermédiaire(s) Chargé(s) de l'exécution des opérations en bourse :

Identification :

Adresse :

Tél :

Fax :

3. CARACTERISATION DE LA GESTION :

3.1 Catégorie :

☐ Mixte

☐ Obligataire

☐ Actions

☐ Autres (à préciser)

3.2 Orientation de placement

.....% en actions ☐ l'actif net ☐ portefeuille en valeurs mobilières
.....% en obligations ☐ l'actif net ☐ portefeuille en valeurs mobilières
.....% en titres OPCVM ☐ l'actif net ☐ portefeuille en valeurs mobilières
.....% en actifs monétaires ☐ l'actif net ☐ portefeuille en valeurs mobilières

4. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L'OPCVM :

4.1 Affectation des résultats :

☐ Distribution

☐ Capitalisation

4.2 Commissions :

Souscription :

Forfaitaire ☐ Montant :

En % de la VL ☐ Quotité :

Exonération ☐

Autres (à préciser) :

Rachat :

Forfaitaire ☐ Montant :

En % de la VL ☐ Quotité :

Exonération ☐

Autres (à préciser) :

4.3 Frais de gestion :

Quotité : ☐ HT ☐ TTC

Assiette :

Autres (à préciser) :

Périodicité de paiement :

4.4 Commission dépositaire :

Forfaitaire ☐ Montant :

En % ☐ Quotité : ☐ HT ☐ TTC

Assiette :

Autres (à préciser) :

4.5 Autres frais (à préciser) :

.....
.....
.....
.....

4.6 Valeur liquidative Date et périodicité de calcul

4.7 Souscription/Rachat

Souscription

Heure limite :

Exécution sur la base de ☐ VL connue

☐ VL inconnue

Rachat

Heure limite

Exécution sur la base de ☐ VL connue

☐ VL inconnue

Pièces jointes :

- ☐ Projet des statuts de la SICAV
- ☐ Projet du règlement intérieur du FCP
- ☐ Fiches signalétiques des fondateurs (CV des fondateurs, Casier judiciaire des fondateurs, document décrivant l'activité des fondateurs et le cas échéant du groupe auquel ils appartiennent)
- ☐ Liste des premiers actionnaires ou porteurs de parts
- ☐ Organigramme de l'organisme gestionnaire
- ☐ Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de gestionnaire ainsi que la description des procédures de déroulement des opérations et des contrôles exercés
- ☐ Structure du capital de l'organisme gestionnaire
- ☐ Organigramme de l'organisme dépositaire
- ☐ Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de dépositaire ainsi que la description des procédures de déroulement des opérations et des contrôles exercés
- ☐ Plan du contrôle du dépositaire
- ☐ Lettre d'acceptation du dépositaire
- ☐ Organigramme de l'organisme distributeur
- ☐ Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de distribution
- ☐ Présentation des modalités de distribution
- ☐ Document décrivant les modalités de rémunération des salariés, dirigeants, gestionnaire, dépositaire et distributeur de l'OPCVM
- ☐ Identification de l'intermédiaire en bourse chargé de l'exécution en bourse des ordres du gestionnaire

Nom du responsable de l'information :

Tél :

Fax :

Signature :

ANNEXE N° 2
MODELE DE REGLEMENT INTERIEUR
DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

Identification du FCP
Date d'agrément du CMF

TITRE 1

ACTIF ET PARTS

Article 1 : Portée du règlement intérieur

La loi relative aux OPC détermine les conditions générales d'exercice de l'activité du fonds.

Le présent règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire du gestionnaire et du dépositaire. Il vient préciser les conditions particulières de son fonctionnement. Ses dispositions sont applicables à partir de la date de constitution effective du fonds.

Le conseil d'administration ou le directoire du gestionnaire et du dépositaire peuvent à tout moment décider, après avis du Conseil du Marché Financier, de modifier le présent règlement intérieur. Ils sont dans ce cas tenus de porter à la connaissance des porteurs de parts cette décision au moins un mois avant son entrée en vigueur et de l'insérer au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier.

Article 2 : Politique d'investissement

Présentation de la politique d'investissement arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire du gestionnaire qui définit d'une part le cadre dans lequel doivent être effectués les choix d'investissement et d'autre part les limites de prise de risque acceptées ainsi que les objectifs de performance assignés à la gestion des actifs.

Article 3 : Parts de copropriété

Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction de l'actif du fonds.

Chaque porteur de part dispose d'un droit de copropriété sur les actifs du fonds proportionnel au nombre de parts possédées.

La durée du fonds est de à compter du.....sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de la prorogation prévue au présent règlement intérieur.

La valeur d'origine est de

Article 4 : Montant minimal de l'actif

Il ne peut être procédé au rachat des parts antérieurement souscrites si la valeur d'origine des parts en circulation diminue jusqu'à 50 000 dinars. Lorsque la valeur d'origine de l'ensemble des parts en circulation demeure pendant 90 jours inférieure à 100 000 Dinars, le gestionnaire doit procéder à la dissolution du fonds.

Article 5 : Emission et rachat des parts

Les demandes de souscription et de rachat doivent être introduites auprès de

Si le souscripteur n'est pas titulaire d'un compte,lui en ouvrira un au moment de la souscription.

La propriété de parts du FCP se manifeste par les avis d'opéré d'ordres de souscription délivrés par lors de chaque souscription.

Une heure limite de réception des ordres de souscription sera affichée dans les locaux de

Présentation des modalités de souscription et de rachat :

Le prix d'émission peut être augmenté d'une commission d'émission, le prix de rachat peut être diminué d'une commission de rachat dont les taux et l'affectation figurent sur le prospectus.

Les souscriptions doivent être intégralement libérées. Elles ne peuvent être effectuées qu'en numéraire.

Les rachats sont effectués exclusivement en numéraire. Ils sont réglés par le dépositaire dans un délai maximum de 5 jours de bourse.

Article 6 : Calcul de la valeur liquidative

Le calcul de la valeur liquidative de la part est effectué en tenant compte des règles d'évaluation comptables en vigueur et précisées ci-dessous (les préciser en fonction du contenu du portefeuille)

Article 7 : Exercice comptable

L'exercice comptable commence le ... et finit le.....

Toutefois, par exception, le premier exercice comprendra toutes les opérations effectuées depuis la date de la constitution du fonds jusqu'au 31 décembre de l'année suivante sans que la durée de l'exercice comptable ne dépasse 18 mois.

TITRE 2

FONCTIONNEMENT DU FONDS

Article 8 : Le gestionnaire

La gestion du fonds est assurée par un gestionnaire conformément à l'orientation définie pour le fonds.

Le gestionnaire agit en toutes circonstances pour le compte des porteurs de parts et peut seul exercer les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds.

Article 9 : Le dépositaire

Le dépositaire assure la conservation des actifs compris dans le fonds, dépouille les ordres du gestionnaire concernant les achats et les ventes de titres ainsi que ceux relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds. Il assure tous encaissements et paiements.

Le dépositaire doit s'assurer de la régularité des décisions du gestionnaire. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles.

En cas de litige avec le gestionnaire, il informe le Conseil du Marché Financier.

Article 10 : Le commissaire aux comptes

Un commissaire aux comptes est désigné par le conseil d'administration ou le directoire du gestionnaire pour 3 exercices.

Le commissaire aux comptes révise les documents suivants et certifie leur sincérité et leur régularité :

- l'inventaire des divers éléments de l'actif du fonds commun de placement en valeurs mobilières dressé par le gestionnaire ;
- les états financiers du FCP établis par le gestionnaire ;
- le rapport sur la gestion du fonds pendant l'exercice écoulé établi par le gestionnaire .

De plus, le commissaire aux comptes est tenu :

- de signaler immédiatement au Conseil du Marché Financier tout fait de nature à mettre en péril les intérêts du FCP ou des porteurs de parts ;
- de remettre au Conseil du Marché Financier dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par lui ;
- d'adresser au Conseil du Marché Financier une copie de son rapport destiné au gestionnaire.

Ses honoraires sont à la charge du fonds.

Article 11 : Les comptes et le rapport de gestion

A la clôture de chaque exercice, le gestionnaire dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif du fonds et établit ses états financiers conformément à la réglementation comptable en vigueur et un rapport sur la gestion du fonds pendant l'exercice écoulé.

L'inventaire est certifié par le dépositaire.

Les états financiers, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport du gestionnaire sont mis à la disposition des porteurs de parts au siège social du gestionnaire dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice. Une copie de ces documents est déposée auprès du Conseil du Marché Financier. Une copie est également envoyée à tout porteur de parts qui en fait la demande.

Article 12 : Suspension des opérations de rachat

En application de l'article 24 de la loi relative aux OPC, le gestionnaire peut suspendre, momentanément et après avis du commissaire aux comptes, les opérations de rachat ainsi que les opérations d'émission des parts du fonds.

Cette suspension peut avoir lieu notamment dans les cas suivants :

- des conditions exceptionnelles l'exigent ;
- si l'intérêt des porteurs de parts le commande ;
- si la valeur d'origine des parts en circulation diminue jusqu'à 50 000 dinars.

A préciser les conditions de suspension.

A préciser les procédures fixées pour s'acquitter de l'obligation d'information des porteurs de parts.

Le Conseil du Marché Financier ainsi que les porteurs de parts sont avisés, sans délai, de la décision et des motifs de la décision de suspension.

TITRE 3

MODALITES D'AFFECTIONATION DES RESULTATS

Article 13 :

Le résultat net de l'exercice est égal à la somme des montants provenant des intérêts, primes, dividendes, arrérages, jetons de présence ainsi que tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du fonds majoré du produit des sommes momentanément non utilisées et diminué du montant des frais et commissions d'exploitation et de gestion.

Les sommes distribuables sont égales au résultat net de l'exercice augmenté des reports à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

- distribution pure

Les sommes distribuables doivent être distribuées aux arrondis près dans les conditions précisées sur le prospectus.

La mise en distribution du dividende a lieu dans les 5 mois suivant la clôture de l'exercice.

- capitalisation pure

Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées chaque année.

TITRE 4

DISSOLUTION – LIQUIDATION DU FONDS

Article 14 : Dissolution – Prorogation du fonds

- Si la valeur d'origine de l'ensemble des parts en circulation demeure pendant 90 jours inférieure à 100 000 dinars, le gestionnaire en informe le Conseil du Marché Financier et procède à la dissolution du fonds.
- Le gestionnaire peut dissoudre par anticipation le fonds et ce, après agrément du Conseil du Marché Financier ; il informe les porteurs de parts de sa décision et à partir de cette date les demandes de souscription ou de rachat ne sont plus acceptées.
- Le gestionnaire procède également à la dissolution du fonds en cas de demande de rachat de la totalité des parts, de cessation de fonction du dépositaire, lorsqu'aucun autre dépositaire n'a été désigné, ou à l'expiration de la durée du fonds, si celle-ci n'a pas été prorogée.

Le gestionnaire informe le Conseil du Marché Financier par courrier de la date et de la procédure de dissolution retenue. Ensuite, il adresse au Conseil du Marché Financier le rapport du commissaire aux comptes.

La prorogation d'un fonds peut être décidée par le gestionnaire en accord avec le dépositaire. Sa décision doit être prise au moins 3 mois avant l'expiration de la durée prévue pour le fonds et portée à la connaissance des porteurs de parts et du Conseil du Marché Financier.

Article 15 : Liquidation

En cas de dissolution du fonds, le gestionnaire ou le cas échéant, le liquidateur désigné en justice, est chargé des opérations de liquidation. Il est investi à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs, payer les créanciers éventuels et répartir le solde disponible entre les porteurs de parts en numéraire.

Le commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la fin des opérations de liquidation.

TITRE 5

CONTESTATIONS

Article 16 : Compétence - Election de domicile

Toutes contestations relatives au fonds qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui – ci, ou lors de sa liquidation, soit entre les porteurs de parts, soit entre ceux-ci et le gestionnaire ou le dépositaire, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ANNEXE N° 3

MODELE DE PROSPECTUS D'OPCVM

Le présent prospectus doit obligatoirement être mis à la disposition du public préalablement à toute souscription.

1 - Présentation de l'OPCVM

1.1. Renseignements généraux :

- dénomination de l'OPCVM

Indication de la dénomination de l'OPCVM ainsi que sa dénomination précédente s'il y a eu modification ;

- type de l'OPCVM (SICAV ou FCP);
- catégorie (mixte, obligataire, actions) ;
- objet social ;
- textes applicables ;
- siège social de l'OPCVM ;
- capital initial ;
- référence de l'agrément de l'OPCVM ;
- date de constitution ;
- durée ;
- publication au Journal Officiel de la République Tunisienne ;
- registre de commerce pour les SICAV ;
- Président directeur général ou président du directoire pour les SICAV ;
- promoteur de l'OPCVM (nom et adresse) ;
- gestionnaire ;
- dépositaire ;
- établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats (si différents du dépositaire) ;
- ouverture au public.

1.2. Capital initial et principe de sa variation

1.3. Structure du capital initial

1.4. Nom, adresse et fonctions des membres des organes d'administration et de direction:

- nom, prénom ;
- fonctions dans la société, date d'entrée en fonction ou durée du mandat ;
- principale activité exercée en dehors de la société au cours des trois dernières années ;
- mandats d'administrateurs les plus significatifs dans d'autres sociétés ;

- pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur, il convient d'indiquer la fonction dans la société qu'il représente.

1.5. Commissaire aux comptes

Désignation du commissaire aux comptes, son adresse ainsi que la durée de son mandat.

Préciser l'appartenance à un groupe s'il y a lieu.

2. Caractéristiques financières

2.1. Catégorie

Il appartient au gestionnaire de déclarer la catégorie à laquelle l'OPCVM appartient parmi les possibilités offertes.

2.2. Orientations de placement

Le prospectus doit mentionner les orientations de placement de l'OPCVM en fonction des objectifs poursuivis, des types de placement : actions ou obligations.

Cette rubrique mentionne si l'OPCVM vise la détention de parts ou d'actions d'autres OPCVM.

2.3. Date d'ouverture des opérations de souscription et de rachat au public

2.4. Date, périodicité et mode de calcul de la VL

2.5. Lieu et mode de publication de la VL

2.6. Prix de souscription et de rachat et commissions d'émission et de rachat ainsi que les cas d'exonération de droits

2.7. Lieux de souscription et de rachat

2.8. Durée minimale de placement recommandée

3. Modalités de fonctionnement de l'organisme

3.1. Date de clôture de l'exercice

3.2. Valeur liquidative d'origine

3.3. Conditions et procédures de souscription et de rachat

3.4. Frais de gestion et autres charges ainsi que la méthode de calcul adoptée. En cas de rémunération fondée sur la performance, l'indicateur de la performance doit être mentionné.

3.5. Distribution des dividendes

Cette rubrique indique la périodicité de distribution des dividendes, s'il y a lieu, ainsi que les régimes fiscaux applicables à la distribution des dividendes et aux rachats des titres de l'OPCVM.

3.6. Informations mises à la disposition des actionnaires et du public

4. Renseignements concernant le gestionnaire et le dépositaire

4.1. Mode d'organisation de la gestion de l'OPCVM

4.2. Présentation de la convention de gestion

4.3. Conditions dans lesquelles la convention de gestion prend fin

4.4. Description des moyens mis en œuvre pour la gestion.

4.5. Modalités de rémunération du gestionnaire

4.6. Présentation de la convention établie avec le dépositaire

4.7. Modalités de réception des demandes de souscription et de rachat

4.8. Modalités d'inscription en compte

4.9. Délais de règlement

4.10. Modalités de rémunération de l'établissement dépositaire

4.11. Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats (si différents du dépositaire).

**5 . Responsables du prospectus et responsables
du contrôle des comptes**

5.1. Nom et fonction des personnes physiques qui assument la responsabilité du prospectus ou, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci, avec mention dans ce cas des parties concernées.

En principe, cette personne ou ces personnes sont :

- pour les SICAV, le président directeur général ou le directeur général ou le président du directoire ;
- pour les FCP, les présidents directeurs généraux des conseils d'administration du dépositaire et du gestionnaire ou leurs directeurs généraux ou les présidents du directoire .

5.2. Attestation des responsables cités au point 5.1 certifiant que, à leur connaissance et pour la partie du prospectus dont ils assument la responsabilité, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'information fausse ou trompeuse. La signature de la personne ou des personnes qui assument la responsabilité du prospectus sera précédée de la formule :

« A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la réalité (réglementation en vigueur, aux statuts ou au règlement intérieur de l'OPCVM) ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur les caractéristiques de l'OPCVM, son gestionnaire, son dépositaire, son distributeur, ses caractéristiques financières, les modalités de son fonctionnement ainsi que sur les droits attachés aux titres offerts ; elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée ».

5.3. Nom et adresse du commissaire aux comptes

La signature du commissaire aux comptes est précédée de la mention du type de diligences effectuées. Cette mention est la suivante :

« Nous avons procédé à la vérification des informations financières et des données comptables figurant dans le présent prospectus en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession. Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la régularité des informations financières et comptables présentées. »

Indication est donnée des autres renseignements qui figurent dans le prospectus et qui ont été vérifiés par les commissaires aux comptes.

Le cas échéant, les réserves faites par les commissaires aux comptes sont indiquées.

5.4. Politique d'information.

- Nom et numéro de téléphone du responsable de l'information.

ANNEXE N° 4
FICHE DE LIQUIDATION OPCVM

SICAV ☐

FCP ☐

Identification de l'OPCVM :

Dénomination de l'OPCVM :
Sigle de l'OPCVM :
Adresse :
Date d'agrément :
Date de constitution :
Date du visa du prospectus :
Date d'ouverture au public :
Registre de commerce :
Durée :

Motifs de la liquidation :

Liquidation anticipée.....
Cessation du dépositaire (sans remplacement)
Nombre d'actionnaires <7 depuis plus d'un an pour les SICAV.....
Des conditions exceptionnelles l'exigent
Si l'intérêt des actionnaires le commande.....
Si la valeur d'origine de l'ensemble des parts en circulation demeure pendant 90 jours inférieure à 100 000 Dinars.....
Si le capital de la SICAV demeure pendant 90 jours inférieur à 1 000 000 Dinars.....
Autres motifs.....

Pièces jointes :

- ☐ Le ou les projets d'information aux actionnaires ou aux porteurs de parts
- ☐ L'indication écrite du dépositaire qu'il a été informé de la liquidation
- ☐ Une copie du procès verbal du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou du gestionnaire pour le FCP
- ☐ Une copie du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire pour les SICAV
- ☐ Le rapport du commissaire aux comptes.

Nom du responsable de l'information :

Tél :

Fax :

Signature :

Arrêté du ministre des finances du 30 janvier 2002, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 2,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 2001-2618 du 9 novembre 2001, portant nomination de Monsieur Abdessatar Hadj Taïeb chef du comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Arrête :

Article premier. – Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdessatar Hadj Taïeb, chef du comité général de l'administration du budget de l'Etat au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2002.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 2002-174 du 28 janvier 2002, modifiant le décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'industrie et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 40, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,

Vu le décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, tel que ratifié par la loi n° 85-92 du 22 novembre 1985, relatif à l'économie d'énergie et notamment son article premier,

Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 98-2532 du 18 décembre 1998, relatif à l'agence nationale des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 99-274 du 6 décembre 1999, fixant les règles d'organisation de fonctionnement ainsi que les modalités d'intervention du "fonds de développement de la compétitivité industrielle",

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie et notamment ses articles 14 et 44,

Vu le décret n° 2000-2340 du 10 octobre 2000, fixant les attributions de l'agence nationale des énergies renouvelables,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Sont modifiées, les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 94-537 du 10 mars 1994 susvisé comme suit :

Article 2 (nouveau). – Les montants des aides financières mentionnés à l'article premier sont fixés comme suit :

a/ Le montant maximal de l'aide financière à l'audit : vingt mille dinars (20.000DT). Toutefois, le montant octroyé ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global de l'audit énergétique.

b/ Le montant maximal de l'aide financière à la réalisation des projets de démonstration : cent mille dinars (100.000DT). Toutefois, le montant octroyé ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global du projet de démonstration.

c/ Le montant maximal de l'aide financière à l'investissement dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables : cent mille dinars (100.000DT). Toutefois, le montant octroyé ne peut dépasser vingt pour cent (20%) du montant de l'investissement.

Article 3 (nouveau). – Les aides financières citées ci-dessus sont accordées aux entreprises bénéficiaires :

A – Par décision du ministre de l'industrie, en ce qui concerne les secteurs de l'industrie et des services liés à l'industrie, et ce, sur avis du comité consultatif du programme de mise à niveau.

B – Par décision du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les autres secteurs, après avis d'une commission technique consultative présidée par le directeur général de l'agence nationale des énergies renouvelables et composée d'un :

- représentant du ministre des finances,
 - représentant du ministre de l'industrie,
 - représentant du ministre du développement économique,
 - représentant du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
 - représentant de la banque centrale de Tunisie.
- Et des départements concernés par l'activité.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour communiqué aux membres au moins une semaine à l'avance.

Le président de la commission peut, à titre consultatif, inviter toute autre personne dont la contribution est jugée utile.

Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux communiqués aux membres de la commission.

Art. 2. – Les ministres des finances, du développement économique, de l'industrie et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'industrie du 31 janvier 2002, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle d'El Ghraba du gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et en particulier son article 7,

Vu le décret n° 94-1635 du 1er août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu la demande présentée par les occupants, les exploitants et les propriétaires d'immeubles dans la zone industrielle d'El Ghraba en date du 21 juin 2001,

Vu la demande du gouverneur de Sfax en date du 27 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est créé, un groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle d'El Ghraba, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994.

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 2002.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie du 31 janvier 2002, portant création d'un groupement de maintenance et de gestion dans la zone industrielle d'Oued Echaâbouni du gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et en particulier son article 7,

Vu le décret n° 94-1635 du 1er août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu la demande présentée par les occupants, les exploitants et les propriétaires d'immeubles dans la zone industrielle d'Oued Echaâbouni en date du 28 novembre 2001,

Vu la demande du gouverneur de Sfax en date du 4 décembre 2001.

Arrête :

Article premier. - Est créé, un groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle d'Oued Echaâbouni conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994.

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 2002.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture du 30 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur d'enseignement de musique.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-2487 du 31 octobre 2000, fixant le statut particulier aux agents d'inspection pédagogique et enseignants de musique au ministère de la culture.

Arrête :

Article premier. – Le concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade d'inspecteur d'enseignement de musique, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la culture. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscriptions,
- la date et le lieu du déroulement du concours.

Art. 3. – Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. – Le concours susvisé est ouvert aux professeurs d'enseignement de musique, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins neuf (9) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures et aux conseillers d'enseignement de musique titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 5. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la culture, accompagnées des pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. – Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscriptions.

Art. 7. – La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre de la culture.

Art. 8. – Le concours interne sur épreuves comporte :

A/ Deux épreuves écrites :

- une épreuve portant sur les matières théoriques,
- une analyse d'un texte musical.

B/ Deux épreuves pratiques :

- la réalisation d'un cours en classe,
- la réalisation d'une inspection pédagogique.

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe ci-jointe. La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) deux épreuves écrites :		
- épreuve sur les matières théoriques	3h	3
- analyse du texte musical	1h30	1
2) deux épreuves pratiques :		
- réalisation d'un cours	1h	2
- réalisation d'une inspection	1h	2

Art. 9. – L'épreuve portant sur l'analyse du texte musical a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve portant sur les matières théoriques a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. – Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. – Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la culture.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. – Les deux épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. – Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. – Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quatre vingt (80) points au moins aux épreuves écrites et pratiques.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. – La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre de la culture.

Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2002.

Le Ministre de la Culture
Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur d'enseignement de musique

I - Epreuves écrites :

1- Matières théoriques :

a- L'éducation musicale :

- importance de l'enseignement dans la consolidation et l'enracinement de la renaissance musicale.

- principales méthodes d'enseignement traditionnel et moderne (tradition orale et méthodes modernes : Zoltan Kodaly, Carl Orff, Maurice Martineau).

- degré d'adaptation de ces méthodes à l'enseignement de la musique arabe.

b- Histoire de la musique arabe :

- la musique arabe de la Jahiliya à l'époque abbasside (spécialités, développement et principales figures),

- la musique tunisienne au XXème siècle (tendances, développement et principales figures),

- quelques formes de la musique tunisienne (Bachraf, Samaï et Noubat) : naissance, développement et comparaison avec des formes similaires dans les pays du Maghreb et du Machrek arabes.

c- Musique et civilisation :

- la musique tunisienne entre tradition et modernité,
- la musique et les tendances de la mondialisation,
- moyens de développement de la musique arabe.

2- Analyse d'un texte musical du patrimoine arabe ou du répertoire moderne, du point de vue des :

- aspects techniques,
- aspects esthétiques.

II - Epreuves pratiques :

1- donner un cours en classe, dont l'objet est choisi par le jury de l'examen,

2- effectuer une inspection pédagogique d'un professeur d'enseignement de musique pendant le cours qu'il donne, accompagnée d'une discussion avec ce même professeur, portant sur les différentes étapes du cours du point de vue des méthodes pédagogiques pratiquées et suivie d'un rapport écrit sur l'inspection, dont le contenu est débattu avec le jury de l'examen.

Arrêté du ministre de la culture du 30 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel pour la promotion au grade de professeur d'enseignement de musique.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-2487 du 31 octobre 2000, fixant le statut particulier aux agents d'inspection pédagogique et enseignants de musique au ministère de la culture.

Arrête :

Article premier. – L'examen professionnel pour la promotion au grade de professeur d'enseignement de musique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – L'examen susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la culture. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscriptions,
- la date et le lieu du déroulement du concours.

Art. 3. – L'examen susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. – L'examen susvisé est ouvert aux professeurs d'enseignement de musique du premier cycle, titulaires dans leur grade, justifiant, d'au moins, à la date de clôture des candidatures :

- de huit (8) ans d'ancienneté à compter de la date de recrutement dans le grade de professeur de musique du premier cycle.

- ou de huit (8) ans d'ancienneté à compter de la date d'intégration dans le grade de professeur de musique du premier cycle.

Art. 5. – Les candidats à l'examen susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la culture, accompagnées des pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. – Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscriptions.

Art. 7. – La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre de la culture.

Art. 8. – L'examen professionnel comporte une seule épreuve qui consiste en un cours en classe, accompagné des moyens d'explicitation, dont notamment le jeu d'un instrument de musique devant le jury mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

Le programme de cette épreuve est fixé en annexe ci-jointe. La durée et le coefficient appliqués à cette épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Examen professionnel : - réalisation d'un cours en classe accompagné des moyens d'explicitation, dont notamment le jeu d'un instrument de musique devant le jury.	1 heure	1

Art. 9. – L'épreuve a lieu obligatoirement en langue arabe.

Art. 10. – Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a obtenu à l'examen professionnel une note égale au moins à 12/20.

Le jury de l'examen se charge de classer les candidats par ordre de mérite et propose la liste des candidats susceptibles d'être admis définitivement.

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et, si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 11. – La liste des candidats admis à l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le ministre de la culture.

Art. 12. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2002.

Le Ministre de la Culture
Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour la promotion au grade de professeur d'enseignement de musique

Examen professionnel :

Donner un cours en classe, dont l'objet est choisi par le jury de l'examen, accompagné des moyens d'explicitation, dont, notamment, le jeu d'un instrument de musique, et comportant les matières et les connaissances inscrites au programme officiel d'enseignement et suivi d'une discussion avec le jury de l'examen sur les différentes étapes du déroulement du cours et des systèmes pédagogiques poursuivis.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 30 janvier 2002 portant délégation de signature.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2001-2398 du 16 octobre 2001, portant nomination de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'arrêté du 3 janvier 2002, portant nomination de Mme Monia Rais M'ghirbi directeur général de la normalisation et de l'évaluation par intérim au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Mme Monia Rais M'ghirbi, directeur général de la normalisation et de l'évaluation par intérim, est habilitée à signer, par délégation de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 3 janvier 2002 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 janvier 2002.

*La Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Néziha Zarrouk

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 31 janvier 2002, portant désignation d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et notamment les articles 87 et 178 (nouveau) dudit code,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 82-758 du 5 mai 1982,

Vu l'arrêté du 4 février 1997, portant désignation d'ordonnateurs secondaires,

Vu l'arrêté du 23 janvier 2001, portant désignation du directeur régional de la santé publique de la Mannouba en qualité d'ordonnateur secondaire,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Les directeurs régionaux de la santé publique désignés ci-dessous sont nommés ordonnateurs secondaires du budget de fonctionnement et d'équipement du ministère de la santé publique (titre I et titre II). Ils sont chargés, en cette qualité, d'engager et ordonnancer les dépenses imputables audit budget dans la limite des crédits qui leur sont délégués à cet effet :

- 1- le directeur régional de la santé publique de Tunis,
- 2- le directeur régional de la santé publique de l'Ariana,
- 3- le directeur régional de la santé publique de Ben Arous,
- 4- le directeur régional de la santé publique de Bizerte,
- 5- le directeur régional de la santé publique de Gabès,
- 6- le directeur régional de la santé publique de Sfax,
- 7- le directeur régional de la santé publique de Mahdia,
- 8- le directeur régional de la santé publique de Monastir,
- 9- le directeur régional de la santé publique de Sousse,
- 10- le directeur régional de la santé publique de Nabeul,
- 11- le directeur régional de la santé publique de Zaghouan,
- 12- le directeur régional de la santé publique de Béja,
- 13- le directeur régional de la santé publique de Jendouba,
- 14- le directeur régional de la santé publique du Kef,
- 15- le directeur régional de la santé publique de Siliana,
- 16- le directeur régional de la santé publique de Kairouan,
- 17- le directeur régional de la santé publique de Kasserine,
- 18- le directeur régional de la santé publique de Sidi Bouzid,
- 19- le directeur régional de la santé publique de Gafsa,
- 20- le directeur régional de la santé publique de Tozeur,
- 21- le directeur régional de la santé publique de Kébili,
- 22- le directeur régional de la santé publique de Médenine,
- 23- le directeur régional de la santé publique de Tataouine,
- 24- le directeur régional de la santé publique de la Mannouba.

Art. 2. - Les directeurs régionaux de la santé publique indiqués ci-dessus seront, en leur qualité d'ordonnateurs secondaires, accrédités auprès des receveurs des conseils régionaux de leur gouvernorat, comptables assignataires de leurs dépenses relatives aux moyens des services et aux interventions publiques au sein du titre I et les dépenses d'investissement (titre II), et auprès du payeur du ministère de la santé publique concernant les dépenses des rémunérations.

Art. 3. - Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées et notamment l'arrêté du 4 février 1997 portant

désignation d'ordonnateurs secondaires et l'arrêté du 23 janvier 2001 portant désignation du directeur régional de la santé publique de la Mannouba en qualité d'ordonnateur secondaire.

Tunis, le 31 janvier 2002.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 décembre 2001

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 409 229
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	36 543 075
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	8 983 829
Avoirs en devises	2 380 056 672
Comptes de coopération économique	311 634 039
Compte courant postal	4 844 054
Interventions sur le marché monétaire	972 500 000
Créances achetées ferme	565 065 667
Valeurs en cours de recouvrement	14 928 727
Effets à l'encaissement	12 561 617
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	4 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	533 154 612
Portefeuille-titres	25 694 218
Immobilisations	12 291 238
Débiteurs divers	21 999 893
Comptes d'ordre et à régulariser	56 072 163
	4 992 163 951
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 577 326 128
Comptes courants des banques et des établis. financiers	224 446 040
Comptes du Gouvernement	321 099 616
Allocations de droits de tirage spéciaux	62 941 784
Autres engagements à vue et à terme	955 540 925
Déposants d'effets à l'encaissement	15 333 581
Comptes de coopération économique	324 765 724
Provisions	22 977 762
Réserve spéciale	28 816 905
Réserve légale	3 000 000
Report à nouveau	973 205
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	100 029 723
Comptes d'ordre et à régulariser	348 912 558
	4 992 163 951